



KGF

KALSHOVEN-
GIESKES
FORUM

منتدى كالشوفن-جيسكس



Universiteit
Leiden
Grotius Centre

جامعة لايدن

مركز غروتوس للدراسات القانونية والدولية

مبادئ جامعة لايدن الارشادية الخاصة باستخدام الأدلة المشتقة رقمياً في المحاكم والهيئات الجنائية الدولية.

المشرف

سابرينا ك.ريوالد ، دكتوراه في القانون ، ماجستير في القانون.

التنسيق العام

استاذ مشارك الدكتور روبرت هاينش

ترجمة إلى العربية: أسامة فياض

صوفيا آلتو سيتالا

لوكا كارولي

جوليا فريتاج

ماريا إف جاراميلو جوميز

جوشوا ليم

برعاية:

الاتحاد السويسري



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

جدول المحتويات

1. المقدمة

- أ. تعريف الأدلة المشتقة رقمياً.....
- ب. المنهجية.....
- ج. هيكلية المبادئ الإرشادية للآلدين.....
- د. نطاق المبادئ الإرشادية للآلدين.....

2. مبادئ لآلدين الإرشادية

- أ. الفديوهات.....
 - التعريف.....
 - 1. ينبغي تقديم مقاطع الفيديو كاملة بدلاً من الاكتفاء بمقطعات منها.....
 - 2. يجب اعتبار الفيديو والنصوص والترجمات المرتبطة به أجزاءً متكاملة من نفس الدليل.....
 - 3. يجب ترجمة مقاطع الفيديو التي ليست بإحدى لغات العمل المعتمدة في المحكمة إلى إحدى لغات العمل فيها، وتوفيرها للدائرة وجميع الأطراف ضمن المهلة الزمنية التي تحددها الدائرة.....
 - 4. عندما يظهر شاهد في مقطع فيديو ينوي طرف تقديمه كدليل، ينبغي تقديم الفيديو من خلال الشاهد أثناء الاستجواب الرئيسي، وليس عبر منصة المحكمة.....
 - 5. يمكن للمحكمة أن تستنتج من محتوى الفيديو إلى الحد الذي يسمح للمحكمة بالتوصل إلى نتيجة محددة.....
 - 6. يمكن قبول مقاطع الفيديو كدليل إذا تم إثبات أهميتها ومصداقيتها ظاهرياً من خلال تقديم معلومات حول التاريخ والموقع والأحداث المصورة والمؤلف والمصدر و/أو سلسلة العهدة.....
 - 7. قد لا تكون الأدلة المصورة للمقابلات التي أجراها أحد أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح موضوعية وموثوقة، وبالتالي قد تكون القيمة الإثباتية للفيديو منخفضة.....
 - 8. يشترط الحصول على موافقة الشهود وغيرهم من المتأثرين بعمل المحكمة الذين تظهر صورتهم في أدلة الفيديو.....
- ب. الصور الفوتوغرافية.....
 - التعريف.....
 - 1. يمكن للمحكمة أن تستنتج من محتوى الصورة إلى الحد الذي يسمح للمحكمة بالتوصل إلى نتيجة محددة.....
 - 2. يمكن قبول الصور كدليل إذا تم إثبات صحتها الظاهرية من خلال تقديم معلومات حول التاريخ والموقع والأحداث المصورة والمؤلف والمصدر و/أو سلسلة العهدة.....
 - 3. يمكن التحقق من محتوى الصور من خلال شهود عيان كانوا حاضرين في لحظة التقاطها.....
 - 4. يشترط الحصول على موافقة الشهود وغيرهم من المتأثرين بعمل المحكمة الذين تظهر صورتهم في الأدلة الفوتوغرافية.....
- ج. الصور الجوية والأقمار الصناعية.....
 - التعريف.....
 - 1. عندما تكون الأدلة الجنائية بما في ذلك الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية ضخمة، يمكن إدخالها كدليل من خلال تقارير الخبراء التي تلخص الأدلة الجنائية.....
 - 2. الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية التي تم قبولها أثناء شهادة الشهود السابقين تكون مقبولة إذا كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ ولا غنى عنه من تلك الشهادة.....
 - 3. يجب أن تكون الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية متزامنة مع الأحداث التي تزعم أنها تعرضها.....
 - 4. يمكن استخدام الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لتأكيد/تدعيم أدلة أخرى.....
 - 5. إن عدم كفاية المصادقة يعود إلى وزن الصور الجوية والأقمار الصناعية وليس إلى مدى قبولها.....
 - 6. مع وجود تأكيدات كافية من الشهود/الخبراء، يجب اعتبار الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية أصلية وموثوقة ويجب منحها الوزن المناسب.....
- د. الاتصالات المُعترضة.....

- التعريف
- د.1. يمكن تقديم الاتصالات المُعترضة من منصة المحكمة إذا كانت ذات صلة بقيمة إثباتية، ويمكن استخدامها لتقليل عدد الشهود المطلوبين، و/أو تأكيد اعتراضات أخرى
- د.2. يمكن تعزيز القيمة الإثباتية للاتصالات المُعترضة من خلال تقديم التسجيلات الصوتية الأصلية
- د.3. قد يتم تعزيز موثوقية وصدق الاتصالات المُعترضة من خلال وزن الأدلة الداعمة الأخرى
- د.4. لا يجوز تقييم مدى أهمية الاتصالات المُعترضة التي ليست مكتوبة بلغة عمل المحكمة عندما لا تكون هناك ترجمة دقيقة وذات صلة. ليست كل الأخطاء في الترجمات أو النصوص جوهرية أو تؤثر على جوهر وفهم الوثيقة.....
- د.5. لكي تكون للاتصالات المُعترضة قيمة إثباتية، قد يتعين إثبات أن من حصل على الاعتراضات المقبولة كان لديه الوسائل التقنية لاعتراض الاتصالات.
- د.6. إن الشرح التفصيلي لعملية اعتراض الاتصال وتحليلها يمكن أن يتغلب على النواقص في عملية الاعتراض
- د.7. يمكن اعتبار نصوص الاعتراضات ذات صلة ظاهرياً وإثباتية حتى عندما توجد تناقضات بين نسخها المكتوبة بخط اليد والنسخ المطبوعة إلكترونياً ...
- د.8. لن يشكل جمع أدلة الاتصالات التي تم اعتراضها انتهاكاً للخصوصية إذا كان ذلك منصوصاً عليه في القانون وضرورياً ومتناسباً
- د.9. استخدام مستشار قانوني مستقل معين من قبل قاضي ما قبل المحاكمة لمراجعة المحادثات المتناقص عليها لاستبعاد الاتصالات المحتملة الخاضعة للسرية المهنية (المحمية بالامتياز) لا يُعد انتهاكاً لحق الخصوصية.....

هـ. سجلات بيانات الاتصالات

- التعريف
- هـ.1. يجب استخراج البيانات ذات الصلة من سجلات بيانات المكالمات وتقديمها بتنسيق قابل للقراءة في شكل جداول تسلسل المكالمات
- هـ.2. يشمل نطاق التزامات الإفصاح التي تقع على عاتق الادعاء جميع سجلات بيانات المكالمات، وجداول تسلسل المكالمات المتاحة، والمراسلات ذات الصلة
- هـ.3. يمكن استخدام سجلات بيانات المكالمات وجداول تسلسل المكالمات فيما يتعلق بأدلة الاتصالات الأخرى أو الاعتماد عليها في حد ذاتها
- هـ.4. تعتمد موثوقية جداول تسلسل المكالمات على صحة سجلات بيانات المكالمات الأساسية ويجب إثباتها من خلال عرض شهود خبراء
- هـ.5. لن يشكل جمع ونقل سجلات بيانات المكالمات انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق بالخصوصية إذا كان الجمع والنقل منصوصاً عليه في القانون وضرورياً ومتناسباً.....

و. التسجيلات الصوتية

- التعريف
- و.1. بدلاً من المقتطفات، ينبغي تقديم التسجيلات الصوتية بالكامل
- و.2. تكون التسجيلات الصوتية للبحث الإعلامي ذات صلة إذا كانت تشير إلى الأحداث التي وقعت خلال الفترة الزمنية ذات الصلة بالتهمة وكانت متزامنة مع الأحداث
- و.3. لا يجوز قبول أجزاء من التسجيلات الصوتية التي تحتوي على أدلة رأي
- و.4. يمكن قبول التسجيلات الصوتية كدليل إذا تم إثبات صحتها من خلال تقديم معلومات حول التاريخ والمؤلف والمصدر و/أو سلسلة العهدة.....
- و.5. إن عدم كفاية المصادقة يؤثر على وزن التسجيلات الصوتية وليس على مدى قبولها

1. المقدمة

تستخدم الأدلة المشتقة رقمياً بشكل متزايد في الهيئات القضائية والمحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية. توثق الأدوات الرقمية المتطورة والتي تتضمن التصوير الجوي والأجهزة المحمولة والفيديوهات والاتصالات المعترضة، وأدوات أخرى كميات جديدة وكبيرة من البيانات والتي بدورها يمكن أن تضيف بيانات تكميلية وساندة إلى الأدلة الموجودة. فعلى سبيل المثال، بينما تقدم افادة شاهد عيان معلومات ذات صلة بواقعة معينة، فقد تكشف صورة قمر صناعي عن معلومات قد يتعذر الوصول إليها. وعلاوة على ذلك، قد تزود سجلات الهاتف و الحاسوب ببيانات ذات صلة بأنشطة الافراد، او مقطع فيديو قد يمكن تحديده جغرافياً مما يسمح للمحققين باكتشاف معلومات اضافية قد نسيها الشاهد.¹ وبالنظر لانتشار الأدلة المشتقة رقمياً وزيادة الاعتماد عليها في الملاحقات القضائية، هناك امكانية كبيرة بأن تصبح الأدلة المشتقة رقمياً هي الدليل الأساسي الذي تستند إليه بعض الإدانات. يثير استخدام الأدلة المشتقة رقمياً العديد من التحديات والتساؤلات القانونية، واستنادا الى ذلك تم صياغة هذه المبادئ الارشادية لغرض معالجة الثغرات القانونية من خلال فحص معايير الإثبات المختلفة المتعلقة بالأدلة المشتقة رقمياً أمام المحاكم والهيئات الجنائية الدولية.

تهدف مبادئ لايدن الارشادية الخاصة باستخدام الأدلة المشتقة رقمياً في المحاكم الجنائية الدولية إلى مساعدة الممارسين القانونيين عن طريق التحديد الشامل للعناصر الأساسية التي يتوجب الأخذ بها قبل تقديم الأدلة المشتقة رقمياً إلى أي محكمة أو هيئة قضائية جنائية دولية. تستهدف مبادئ لايدن الارشادية الممارسين القانونيين والتي صممت لتكون سهلة الوصول وعملية ومفصلة ومدعمة بما فيه الكفاية في الوقت ذاته. أحد الأهداف الفرعية لمبادئ لايدن الارشادية هو إدارة المعرفة: بالنظر الى أن الأدلة المشتقة رقمياً تمثل مجالاً متقدماً للممارسة القانونية، فقد تم تصميم هذه المبادئ لتكون مرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب التطورات المستقبلية ضمن إطار عملها وهيكلها الحالي.

A. تعريف الأدلة المشتقة رقمياً

تمت صياغة مصطلح "الأدلة المشتقة رقمياً" بواسطة مشروع الأدلة المشتقة رقمياً ليشمل كلا من "الأدلة الرقمية"، وهي المواد التي "اوجدت رقمية" بمعنى أنها نشأت من "بيئة الكمبيوتر"،

بالإضافة الى "الأدلة المرقمنة"، وهي مادة غير رقمية تم تحويلها إلى صيغة رقمية.² ويرتكز هذا المفهوم إلى التعريفات التالية:

¹ الرابطة الدولية للمحامين، مسائل الأدلة في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية (أغسطس 2016)، 20.
² براغا دا سيلفا، ر، تحديث المصادقة على الأدلة الرقمية في المحكمة الجنائية الدولية، مراجعة القانون الجنائي الدولي 1-24 (2021) [2].

الرابطة الدولية للمحامين (IBA)

"الأدلة الرقمية والمشتقة تقنيًا، والتي تعني الأدلة المأخوذة من الأجهزة الرقمية والتي تم إنشاؤها بواسطة التكنولوجيا، مثل الكاميرات والأقمار الصناعية وغيرها من "تقنيات الاستشعار عن بعد" [...] نحن نفرّق بين الأدلة الرقمية، وهي الأدلة التي تُنشأ بواسطة التكنولوجيا الرقمية وتكون بذاتها سجلاً أو أثرًا مباشرًا لفعلٍ أو واقعة يُراد الاحتجاج بها في سياق الإجراءات القضائية، وبين عملية رقمنة المستندات والسجلات، التي تتم لغرض حفظ الأدلة وتنظيمها وإدارتها وعرضها أمام الجهات القضائية، بما يتوافق مع بروتوكول المحكمة الإلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية – على سبيل المثال"³

مركز حقوق الإنسان، كلية بيركلي للحقوق – جامعة كاليفورنيا

"الأدلة الرقمية هي البيانات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها بواسطة أي جهاز أو نظام حاسوب أو نقلها عبر نظام اتصالات بما يتعلق بالدعوى"⁴

ولذلك فإن الأدلة المشتقة رقمياً تمثل الأدلة التي تنشأ من التكنولوجيا الإلكترونية أو الرقمية، بالإضافة إلى الأدلة التي تندرج عادة ضمن فئة أخرى من الأدلة ولكن تم نسخها أو حفظها بتحويلها إلى صيغة رقمية.

B. المنهجية

تستند مبادئ لايدن الإرشادية إلى تحليل معمق للاجتهاد القضائي في المحاكم والهيئات الجنائية الدولية. وهي تعتمد على النتائج الواردة في ملخصات القضايا المعقدة لمشروع الأدلة المشتقة رقمياً، والتي تتبع مسار الأدلة الرقمية منذ تقديمها لأول مرة وحتى القرار النهائي حيالها، مما يوفر فهماً أعمق لكيفية تطبيق المحاكم والهيئات القضائية لأنظمة الأدلة الحالية على الأدلة الرقمية؛ بالإضافة إلى تقرير الاستقراءات من السوابق القضائية بشأن استخدام الأدلة المشتقة رقمياً، والذي يستخلص الاستنتاجات والنتائج الرئيسية من ملخصات القضايا. ويمكن أيضاً للممارسين القانونيين الرجوع إلى منشورات منتدى كالشوفان جيسكس وهي: ملاحقة الجرائم الدولية باستخدام الأدلة المشتقة رقمياً في المحاكم الوطنية، والأدلة المشتقة رقمياً في بعثات تقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والأدلة المشتقة رقمياً في القانون الجنائي الدولي. ولمعرفة المزيد يمكن الرجوع إلى قاعدة بيانات جامعة لايدن **Leiden DDE** ، على شبكة الإنترنت،

وتزود هذه الوثائق المصاحبة للممارسين القانونيين بمستوى تفصيلي من التحليل والذي خلاله سيكون لديهم المرونة اللازمة للتوسع في نقاط الاهتمام والاهتمام والمعلومات ذات الصلة. ويأمل المؤلفون أن تساعد هذه المواد الممارسين القانونيين على التنقل في التطبيق الاستدلالي للأدلة المشتقة رقمياً من خلال كمية كبيرة من السوابق والمواد القضائية.

³ رابطة المحامين الدولية، مسائل الأدلة في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية (أغسطس 2016) 19.

⁴ أليكسا كونينغ وآخرون، بصمات الأصابع الرقمية: استخدام الأدلة الإلكترونية لتعزيز الملاحقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية (مركز حقوق الإنسان، كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا لبركلي 2014) هامش 2 ، نقلاً عن ستيفن مايسون، الأدلة الإلكترونية الدولية (المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن 2008).

ينصب التركيز الاساسي لمبادئ لايدن الارشادية على ممارسات وتوجيهات المحكمة الجنائية الدولية، معترفا بمكانتها باعتبارها الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الأخرى (كالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا)، والآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (أو آلية المحاكم الجنائية الدولية)، والمحكمة الخاصة بسيراليون، والمحكمة الخاصة ببلنجان وهي كيانات مؤقتة ذات ولاية أكثر محدودة. ومع ذلك، نقر مبادئ لايدن الارشادية بأنه قد تكون هناك حالات تتطلب من محكمة أو هيئة قضائية أخرى التعامل مع الأدلة المشتقة رقمياً بصيغة اعمق. وهكذا، بالنسبة لبعض المبادئ الارشادية، أعطيت تلك المحاكم بخلاف المحكمة الجنائية الدولية دوراً مركزياً أكثر في عملية تشكيل المبادئ الارشادية. واستناداً الى حقيقة أن الممارسين القانونيين والمحاكم الدولية غالباً ما يعتمدون على القرارات الوطنية عند البحث عن مسار فيما يتعلق بالقضايا القانونية الجديدة، فقد تم توظيف الفقه القانوني المحلي ذي الصلة لتوفير المزيد من العمق والتفصيل والمنظور وحسب الاقتضاء.

C. هيكلية مبادئ لايدن الارشادية

تتناول مبادئ لايدن جميع أنواع الأدلة المشتقة رقمياً كلا على حدة، وذلك لمراعاة الخصائص التكنولوجية والقانونية لكل نوع. يبتدأ كل قسم منها بتعريف نوع الدليل المشتق رقمياً. وحيثما ينطبق، تحاول هذه التعريفات المعتمدة أن تكون انعكاساً للممارسات القانونية المتبعة في المحاكم والهيئات الدولية، حتى لو لم يكن استخدامها متوافقاً دائماً.

و لكل محكمة وهيئة دولية قواعد إجرائية وإثباتية خاصة بها تكون موضحة بشكل شامل في عدة وثائق⁵ وتسعى هذه المبادئ إلى استكمال تلك القواعد والتي يتوجب الأخذ بها دائماً عبر توضيح تطبيقها على الأنواع المتعددة من الأدلة المشتقة رقمياً.

بالإضافة الى ما سبق، تُكمل هذه المبادئ الارشادية بروتوكول المحكمة الإلكترونية الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي يحدد المعايير التقنية التي ينبغي إعداد الأدلة الرقمية وتقديمها إلى المحكمة وفقها⁶.

تعتمد مبادئ لايدن الارشادية على نهج المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأدلة على النحو المنصوص عليه في قاعة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا:

⁵ تشير الإرشادات إلى عدد من المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية: المحكمة الجنائية الدولية: النظام الأساسي،، قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، لوائح المحكمة، البروتوكول التقني الموحد؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: النظام الأساسي، قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، التوجيهات الإجرائية؛ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: النظام الأساسي، قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، التوجيهات الإجرائية؛ الآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين: النظام الأساسي، قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، التوجيهات الإجرائية؛ المحكمة الخاصة لسيراليون: النظام الأساسي، قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات؛ المحكمة الخاصة ببلنجان: النظام الأساسي، قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.

⁶ بروتوكول-المحكمة الإلكترونية - المحكمة الجنائية الدولية.

"[ف] أو أي عنصر يتم قبوله كدليل، يجب أن ينجح في الاختبار الثلاثي الأجزاء والذي بموجبه يجب (أولاً) أن يكون ذا صلة بالقضية؛ (ثانياً) أن يكون له قيمة إثباتية؛ و (ثالثاً) أن يكون ذي صلة وقيمة إثباتية بدرجة كافية بحيث يفوق أي تأثير ضار قد يسببه قبوله. علاوة على ذلك، فإن تحديد مقبولية عنصر ما كدليل ليس له أي تأثير على الوزن النهائي الذي سيتم منحه له، والذي لن تحدده المحكمة إلا عند نهاية القضية عند تقييم الأدلة ككل"⁷

يتم تعريف الأركان الثلاثة لنهج المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأدلة بشكل موجز أدناه، وتهدف إلى تغطية مشكلات القبول التي قد تطرأ. وبالرغم من ذلك، لم يكن تطبيق هذه المبادئ، حتى في المحكمة الجنائية الدولية موحداً. غالباً ما يكون من الصعب تمييز نهج المحكمة تجاه تحديد الوزن عند تقييمه ككل ولذلك يقدم كل مبدأ إرشادي كلمات مفتاحية تساعد في تحديد المبادئ الإثباتية ذات الصلة.

الصلة. عملاً بالمواد 64(9) و 69(4) من **معاهدة روما الأساسية**،⁸ يحق للمحكمة أن تحكم في مدى صلة أي جزء من أي دليل. بحيث يعتبر الدليل ذا صلة إذا كان هذا الدليل يجعل وجود الواقعة محل النزاع أكثر أو أقل احتمالية.⁹ وإنه لمفهوم علائقي يربط بين الأدلة محل النقاش والواقعة المدعى إثباتها أو نفيها، ووفقاً لذلك يحدد الغرض من تقديم الأدلة في المحاكمة؛ وهذا ما يوصف بالحاجة لكون الدليل "مادياً" للمسألة أو القضية.¹⁰ وتتمتع المحكمة بالسلطة التقديرية لاستبعاد الأدلة التي تراها غير ذات صلة على الرغم من أن مستوى العتبة للاستبعاد قد يكون مرتفعاً في الممارسة العملية.¹¹

القيمة الإثباتية غالباً ما تستخدم بالتناوب مع مفهوم "الوزن"، بحيث يكون الدليل ذو دلالة إثباتية إذا كان يميل إلى إثبات أو دحض واقعة مدعى بها. بمعنى آخر، يتمتع الدليل بالميزة أو الوظيفة الإثباتية التي تبين وجود واقعة معينة.¹² ولكي يتم اعتبار الدليل ذا دلالة إثباتية، يجب أن يصل إلى عتبة محددة. وفي مرحلة قبول الأدلة عادة، كل ما يحتاجه من يقدم الدليل هو إظهار أن للدليل قيمة إثباتية مبدئية على أقل تقدير.¹³ يستند تقدير القيمة الإثباتية إلى مؤشرات موثوقة الدليل، والتي قد تتعلق بالشكل أو المضمون أو مصدر الدليل

⁷ المدعي العام ضد بيمبا (قرار بشأن قبول العناصر المؤجلة كأدلة في "قرار المحكمة بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة عملاً بالمادة 64(9) من ميثاق روما الأساسي" (المحكمة الجنائية الدولية-01/05/08/2299)) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05/08/27 حزيران/يونيو 2013) قاعة [9].

⁸ انظر أيضاً. القانون 89(ج) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا القانون 105(ج) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة المختلطة المعنية برواندا، القانون 149(ج) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة لبنان الخاصة.

⁹ "المادة 69(4)"، تعليق على قانون المحكمة الجنائية الدولية (2017)، مستشهداً بقضية المدعي العام ضد كاتانغا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن طلب الدفاع المقدم من جبرمين كاتانغا على منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية-01/04/01-07/3184-21 أكتوبر 2011) قاعة المحكمة الثانية) [16].

¹⁰ كاي أمبوس، موسوعة القانون الجنائي الدولي: إجراءات الجنائية الدولية، المجلد 3 (دار نشر جامعة أكسفورد، 2016)، ص. 457.

¹¹ كاي أمبوس، موسوعة القانون الجنائي الدولي: إجراءات الجنائية الدولية، المجلد 3 (دار نشر جامعة أكسفورد، 2016)، ص. 457.

¹² كريستوفر جونسيل، "قبول الأدلة" في: كريم أ. أ. خان، كارولين بويزمان وكريستوفر جونسيل (محررون)، مبادئ الأدلة في العدالة الجنائية الدولية (دار نشر جامعة أكسفورد، 2010)، ص. 385.

¹³ كريستوفر جونسيل، "قبول الأدلة" في: كريم أ. أ. خان، كارولين بويزمان وكريستوفر جونسيل (محررون)، مبادئ الأدلة في العدالة الجنائية الدولية (دار نشر جامعة أكسفورد، 2010)، ص. 385.

كمظهر الوثائق، أو التعزيز بدليل آخر تم قبوله مسبقاً، أو مكان اكتشاف الدليل.¹⁴ ومن الجوانب المهمة لموثوقية الدليل هو التحقق: حيث يتوجب على مقدم الدليل أن يثبت بأنه دليل أصيل.¹⁵

الضرر عملاً بالمادة 69(4) من معاهدة روما، يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار أي ضرر قد يسببه الدليل على محاكمة عادلة أو على تقييم عادل لأفاده شاهد. ¹⁶ ومن ثم فإن حق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة مكفول بموجب هذا الحكم.¹⁷ ومع ذلك، يُطلب من المحكمة فقط أن تأخذ بعين الاعتبار الضرر المحتمل أو الواقع، وهي غير ملزمة بإعلان عدم قبول الدليل.¹⁸ يكون تقدير الضرر نسبياً يوزن بمقابل القيمة الإثباتية للدليل، ويؤثر اجمالاً على الوزن الذي ينبغي على المحكمة أن تعطيه للدليل.¹⁹ وتخضع هذه السلطة التقديرية للاستبعاد الإلزامي للدليل الذي تم استحصاله بوسائل تنتهك معاهدة روما أو حقوق الإنسان المعترف بها دولياً إذا كان يثير شكوكاً كبيرة حول موثوقية الدليل أو إذا كان قبوله سيكون متناقضاً مع سلامة الإجراءات ويسبب ضرراً

جسيمياً لها (المادة 69(7) من معاهدة روما).²⁰ فعلى سبيل المثال، بعض أنواع الأدلة الرقمية المباشرة، تثير مخاوف خاصة بشأن الحق الإنساني في الخصوصية، كما سيتم مناقشته لاحقاً بمزيد من التفصيل ضمن الإرشادات.

D. نطاق مبادئ لايدن الارشادية

تستمر القواعد والممارسات الخاصة باستخدام الأدلة المشتقة رقمياً في المحاكم الجنائية الدولية في التطور. حيث يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية على نطاق أوسع وبشكل متكرر، ولا ينحصر ذلك في التحقيق والمحاكمات للجرائم الدولية، بل يشمل ارتكابها أيضاً. ويترتب على ذلك إجراء مناقشة أكثر شمولاً ووضوحاً لأعتبارات تتعلق بالأدلة المشتقة رقمياً عند انتقال القضايا إلى مرحلة المحاكمة. لكن هذه العملية لم تحدث بعد فيما يتعلق ببعض الفئات المحددة من الأدلة المشتقة رقمياً، بحيث لم يكن بمقدور المؤلفون من استخلاص إرشادات موثوقة

¹⁴ كريستوفر جونسيل، "قبول الأدلة" في: كريم أ. أ. خان، كارولين بويزمان وكريستوفر جونسيل (محررون)، مبادئ الأدلة في العدالة الجنائية الدولية (دار نشر جامعة أكسفورد، 2010)، ص. 386؛ نيكيتا ميهاندرو وأليكسا كونيغ، "الأدلة المفتوحة المصدر والمحاكمة الجنائية الدولية" (مجلة هارفارد لحقوق الإنسان، أبريل 2019)؛ المدعي العام ضد كاتانغا ونغودجولو تشوي (قرار تأكيد الاتهامات) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-07/717 (30 سبتمبر 2008) (الغرفة الأولى التحضيرية) [78].

¹⁵ كريستوفر جونسيل، "قبول الأدلة" في: كريم أ. أ. خان، كارولين بويزمان وكريستوفر جونسيل (محررون)، مبادئ الأدلة في العدالة الجنائية الدولية (دار نشر جامعة أكسفورد، 2010)، ص. 386.

¹⁶ راجع أحكام استبعاد الأدلة التي تُفوق فيها الحاجة إلى ضمان محاكمة عادلة قيمتها الإثباتية بشكل كبير: القانون 89(د) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القانون 105(د) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة المختلطة المعنية برواندا، القانون 149(ج) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة لبنان الخاصة.

¹⁷ كريستوفر جونسيل، "قبول الأدلة" في: كريم أ. أ. خان، كارولين بويزمان وكريستوفر جونسيل (محررون)، مبادئ الأدلة في العدالة الجنائية الدولية (دار نشر جامعة أكسفورد، 2010)، ص. 421.

¹⁸ كريستوفر جونسيل، "قبول الأدلة" في: كريم أ. أ. خان، كارولين بويزمان وكريستوفر جونسيل (محررون)، مبادئ الأدلة في العدالة الجنائية الدولية (دار نشر جامعة أكسفورد، 2010)، ص. 421.

¹⁹ فولفغانغ شومبورغ ويان كريستوف نيميتز، "المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية، الإجراءات"، موسوعات ماكس بلانك للقانون الدولي (فبراير 2019) [25].

²⁰ راجع الأحكام الأضيق التي لا تنص على المعيار الذي يجب انتهاكه: القانون 95 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، القانون 117 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة المختلطة المعنية برواندا، القانون 162 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة لبنان الخاصة.

و ذات دلالة واضحة من ممارسات المحاكم الجنائية الدولية بأنواعها. وبناءً على ذلك، لا تغطي المبادئ الإرشادية استخدام منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني كأدلة المشتقة رقمياً في الإجراءات الجنائية الدولية:

منشورات التواصل الاجتماعي. لقد استخدمت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في الإجراءات الجنائية الدولية. حيث تم قبول لقطات شاشة مأخوذة من ملفات حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في قاعة المحاكمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وقضايا أخرى،²¹ في حين سُمح للدفاع في قضية تابلور بعرض منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لشاهد²² وتم وضع علامة على المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد هويته.²³ في الآونة الأخيرة، تُعد قضية الورفلي مهمة من حيث الأدلة المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي،²⁴ حيث استندت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في نتائجها، من بين أمور أخرى، إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.²⁵ ومع ذلك، لم تناقش أي من الدوائر قبول الأدلة المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي أو المتطلبات الإثباتية المحددة، وبذلك، لم يكن من الممكن استنتاج أو صياغة إرشادات موثوقة بشكل معقول.

البريد الإلكتروني. قد تم تقديم رسائل البريد الإلكتروني أيضاً كدليل في الإجراءات الجنائية الدولية. قبلت غرفة المحاكمة في المحكمة المختلطة للرواندا في قضية نزابونيمبا وآخرين البريد الإلكتروني واعتمدت عليه

كدليل على تدخل الشهود،²⁶ كما قدم الدفاع في قضية تابلور بريداً إلكترونياً كعنصر من الأدلة الإضافية لدعم أسباب الاستئناف أمام المحكمة الخاصة بسيراليون.²⁷ ومع ذلك، في كلا القضيتين، تم تقديم رسائل البريد الإلكتروني جنباً إلى جنب مع أنواع أخرى من الأدلة. لم تكن أي مناقشة للقضايا الإثباتية مخصصة للبريد الإلكتروني، وبذلك، لم يكن من الممكن استنتاج أو صياغة إرشادات بشكل معقول.

ومع ذلك، كانت هناك إرشادات كافية من المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية لصياغة المبادئ الإرشادية للفئات التالية من الأدلة المشتقة رقمياً: (أ.) الفديوهات، (ب.) الصور الفوتوغرافية، (ج.) الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية، (د.) الاتصالات المُعترضة، (هـ.) سجلات بيانات المكالمات، و(و.) التسجيلات الصوتية.

²¹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرون (النسخة العامة المعدلة/المحذوفة من "الطلب الخامس للدعاء لقبول الأدلة من منصة المحكمة"، 27 نوفمبر 2015، المحكمة الجنائية الدولية-1498-13/01-05/01-سري) المحكمة الجنائية الدولية-1498-13/01-05/01-محذوف (30 نوفمبر 2015) (الغرفة السابعة الابتدائية) [17]؛ المدعي العام ضد بيمبا وآخرون (قرار بشأن "الطلب الخامس للدعاء لقبول الأدلة من منصة المحكمة") المحكمة الجنائية الدولية-1524-13/01-05/01-14 ديسمبر 2015 (الغرفة السابعة الابتدائية) [12].
²² المدعي العام ضد تابلور (المحضر) المحكمة الخاصة بسيراليون-01-03-المحضر (أغسطس 9 - 2010) (قاعة المحكمة الثانية) 45783، السطر 11 و 12.
²³ المدعي العام ضد تابلور (المحضر) المحكمة الخاصة بسيراليون-01-03-المحضر (9 أغسطس 2010) (قاعة المحكمة الثانية) 45795، الأسطر 19-28.
²⁴ إيما إيرفينغ، "وهكذا يبدأ... الأدلة المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي في مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية" (رأي قانوني، 17 أغسطس 2017).
²⁵ المدعي العام ضد الورفلي (مذكرة توقيف) المحكمة الجنائية الدولية-01-11/01-17-2 (15 أغسطس 2017) (الغرفة الأولى التحضيرية) [3].

²⁶ المدعي العام ضد نزابونيمبا وآخرين (الحكم) آلية المحاكم الجنائية الدولية-116-18-المحاكمة (25 يونيو 2021) (قاض مفرد) [39].
²⁷ المدعي العام ضد تابلور (طلب الدفاع تقديم أدلة إضافية استناداً إلى القاعدة 115 - علني مع الملاحق العلنية E-A و K-G والمُلحق السري F) المحكمة الخاصة بسيراليون - 01-03-A (الثلاثون من تشرين الثاني/نوفمبر 2012) (محكمة الاستئناف) [8]. رُفض الطلب لأن فريق الدفاع أخفق في توجيه الأدلة إلى واقعة محددة، كما تقتضيه القاعدة 115 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة بسيراليون: المدعي العام ضد تابلور (القرار بشأن طلب الدفاع تقديم أدلة إضافية استناداً إلى القاعدة 115) المحكمة الخاصة بسيراليون - المحكمة الخاصة بسيراليون-01-03-A (18 كانون الثاني/يناير 2013) (غرفة الاستئناف) [11].

II. إرشادات لايدن

A. الفيديو يوهات

التعريف

لما تضع المحاكم والهيئات الدولية تعريفاً لمفهوم مقاطع الفيديو. ومع ذلك، وبشكل عام، يشار إلى التسجيلات المرئية عادةً باسم "المواد السمعية والبصرية"²⁸ وعلى هذا النحو، يمكن تعريف مقاطع الفيديو بأنها "مصادر الوسائط المتعددة المرئية التي من خلالها تشكل سلسلة من الصور - صورة متحركة". ينقل الفيديو إشارة إلى الشاشة ويعالج الترتيب الذي يجب أن يتم به عرض اللقطات عليها. عادةً ما تحتوي مقاطع الفيديو على مكونات صوتية تتوافق مع الصور المعروضة على الشاشة.²⁹

A.1. بدلاً من المقطعات، ينبغي تقديم مقاطع الفيديو بالكامل.

الكلمات المفتاحية: الإجراء؛ المقطعات

تقديم مقاطع الفيديو كاملةً، إلى جانب نسخها النصية وترجماتها، يُساعد المحكمة في وضع سياق للأجزاء من الفيديو التي حددها الطرف المقدم على أنها الأكثر صلة.³⁰ قبلت دائرة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية نتاغاندا عرض الفيديو الكامل بدلاً من الاكتفاء بالمقطعات التي قدمها الدفاع، من أجل توفير سياق للحالة الأمنية المصورة في الفيديو بكاملها.³¹

المقطعات. إذا سعى الطرف، مع ذلك، إلى تقديم مقطعات، فيجب على الطرف المُقدم أن يوضح بجلاء ما إذا كان الفيديو الكامل متاحاً ومن قام باستخراج هذه المقاطع من الفيديو.³² يجوز للطرف المقابل تقديم مقطعات إضافية لمساعدة المحكمة في وضع سياق للأجزاء التي يُراد قبولها من الفيديو.³³ قبلت دائرة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية نتاغاندا

طلب المدعي العام لقبول امتدادات لمقطعات الفيديو التي قدمها الدفاع، من أجل توضيح السبب وراء وجود قادة المجتمع في الحدث المصور في تلك المقطعات.³⁴

²⁸ على سبيل المثال، المدعي العام ضد نتاغاندا (القرار بشأن سير الإجراءات) المحكمة الجنائية الدولية - 01/ 02-04/ 619-06/ 2 يونيو 2015 (الدائرة الابتدائية السادسة) [56].
²⁹ "فيديو"، (قاموس الأعمال) <<http://www.businessdictionary.com/definition/video.html>> تم الوصول إليه في 25 يوليو 2020.

³⁰ المدعي العام ضد نتاغاندا (القرار بشأن طلب الدفاع الثاني لقبول الأدلة من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/ 02-04/ 136-06/ 21 فبراير 2018 (الدائرة الابتدائية السادسة) [10].

³¹ قَدِمَ الدفاع المقطعات التالية: "من الطوابع الزمنية 22:57 إلى 23:38؛ 24:02 إلى 24:29؛ 25:55 إلى 27:42؛ 29:54 إلى 30:18؛ 32:40 إلى 33:05؛ 36:58 إلى 39:01؛ و 47:35 إلى 48:46". المدعي العام ضد نتاغاندا (القرار بشأن طلب الدفاع الثاني لقبول الأدلة من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/ 02-04/ 136-06/ 21 فبراير 2018 (الدائرة الابتدائية السادسة) [10]، الهامش 28.

³² المدعي العام ضد كاريмира وآخرين (قرار بشأن طلب المدعي العام لقبول بعض المبررات كأدلة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 - ت- 25 يناير 2008 (الدائرة الثالثة) [22].

³³ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلبات قبول الأدلة المتعلقة بالحكم من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/ 02-04/ 2402-06/ 13 سبتمبر/أيلول 2019 (الدائرة السادسة) [15]. في قضية المدعي العام ضد شفيق عليتش (الحكم) X-KRŽ-06/294 (الحادي عشر نيسان/أبريل 2008) (القسم الأول لجرائم الحرب) 4، اعتمدت محكمة اليوسنة والهرسك على التسجيل الفيديو الأطول للعملية ذات الصلة الذي قدمه الدفاع. اعترض الدفاع على الفيديو الذي قدمه المدعي العام، على أساس أنه لم يتضمن مشاهد كانت مهمة جداً لقضية المتهم.

³⁴ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الدفاع الثاني لقبول أدلة من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/ 02-04/ 2402-06/ 13 سبتمبر 2019 (قاعة المحاكمة السادسة) [14].

A.2. يجب أن يُنظر إلى الفيديو والنصوص والترجمات المرتبطة به على أنها تشكل أجزاء متكاملة من نفس الأدلة.

الكلمات المفتاحية: الإجراء؛ النصوص؛ الترجمة

تعتبر النصوص والترجمة سجلات مكتوبة مصممة لتعكس محتويات الفيديو بأمانة من أجل فهم أفضل.³⁵ وبالتالي، يتم التعامل مع كل مستند والفيديو باعتبارهما أجزاء من نفس الدليل. إن التقديم الرسمي لفيديو يتضمن تلقائياً الاعتراف بالتقديم الرسمي للنصوص والترجمات المرتبطة التي تم الكشف عنها على النحو الواجب.³⁶ وعلى نحو مماثل، سيكون من غير المتسق فرض قيود على جزء واحد دون الأجزاء الأخرى.³⁷ قبلت دائرة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية كاتانغا ونغودجولو تشوي طلباً لتطبيق نفس التدابير الوقائية على النسخة النصية وترجمة الفيديو التي أُذن للمدعي العام بتطبيقها على الفيديو نفسه.³⁸ لتسهيل عرض الأدلة في المحكمة، يجب على الطرف المقدم أن يحدد في أقرب وقت ممكن الأجزاء من الفيديو والنص والترجمة التي يعتزم استخدامها.³⁹ يجب على الأطراف أيضاً التشاور وحل أي خلافات حول النسخ النصية أو الترجمات.⁴⁰ لا يلزم و

جود نسخة نصية إذا كان الغرض من الفيديو هو إظهار الصوت المحيط؛⁴¹ حيث لم يُطلب من الدفاع في قضية ملاديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة نسخ الصوت المحيط لمواجهة نارية في فيديو قدمه.⁴²

³⁵ المدعي العام ضد بيمبا وآخرون (القرار بشأن "الطلب الخامس للمدعي العام لقبول الأدلة من منصة المحكمة") المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/13-1524 (14 ديسمبر 2015) (الدائرة الابتدائية السابعة) [7].

³⁶ المدعي العام ضد بيمبا وآخرون (القرار بشأن "الطلب الخامس للمدعي العام لقبول الأدلة من منصة المحكمة") المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/13-1524 (14 ديسمبر 2015) (الدائرة الابتدائية السابعة) [7]. ومع ذلك، ذكرت دائرة المحاكمة أنه من الأفضل تقديم الفيديو رسمياً مع النسخ النصية والترجمات المصاحبة له، حتى لا يكون هناك أي لبس بشأن وضعها القانوني.

³⁷ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص وترجمات لمقاطع فيديو ومقاطع فيديو من مكتب المدعي العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية كأدلة إدانة-1042-0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية-01-04/1260-07/01-04)") المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-07/1336 (27 يوليو 2009) (الدائرة الثانية) [18].

³⁸ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص وترجمات لمقاطع فيديو ومقاطع فيديو من مكتب المدعي العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية كأدلة إدانة-1042-0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية-01-04/1260-07/01-04)") المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-07/1336 (27 يوليو 2009) (الدائرة الثانية) [17].

³⁹ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن سير الإجراءات) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/02-06/619 (2 يونيو 2015) (قاعة المحاكمة السادسة) [57].

⁴⁰ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن سير الإجراءات) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/02-06/619 (2 يونيو/حزيران 2015) (قاعة المحاكمة السادسة) [57].

⁴¹ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09-92 (19 سبتمبر 2012) (قاعة المحاكمة) 2634.

⁴² المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09-92 (سبتمبر 2012) (قاعة المحاكمة) 2634-2633.

A.3. ينبغي ترجمة مقاطع الفيديو التي ليست بإحدى لغات العمل في المحكمة إلى إحدى لغات العمل فيها وإتاحتها لهيئة المحاكمة وجميع الأطراف في غضون المهلة الزمنية التي تحددها المحكمة.

الكلمات المفتاحية: الإجراء؛ الترجمة؛ دقة الترجمة؛ الترجمة بواسطة محامي

الترجمة. بموجب المادة 39(1) من **لوائح المحكمة**، يجب أن تكون جميع الوثائق والمواد المقدمة إلى قلم المحكمة باللغة العاملة في المحكمة. وإذا لم تكن أجزاء من الفيديو مكتوبة بلغة عمل المحكمة، فلا بد من ترجمة تلك الأجزاء إلى لغة عمل المحكمة قبل أن يمكن اعتبارها مقبولة.⁴³ ولم يلتزم الادعاء العام بواجباته المتعلقة بالإفصاح بموجب القاعدة 77 من **قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية** حتى يتم تقديم الترجمات إلى الدفاع.⁴⁴ ويستند شرط الترجمة إلى حق المتهم في الاطلاع على الأدلة التي تنوي المحكمة الاعتماد عليها، بما في ذلك طبيعة وسبب ومحتوى التهمة.⁴⁵ وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون دائرة المحاكمة في وضع يسمح لها بفهم الأدلة التي تنوي الأطراف الاعتماد عليها بشكل كامل.⁴⁶

دقة الترجمة يجب أن تتمتع مقاطع الفيديو بجودة صوتية كافية لتسهيل الترجمة. وفي قضية ملاديتش، اعتمدت دائرة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على الترجمة المصاحبة للفيديو الإنجليزية/الفرنسية في مقطع فيديو "حتى لا تتعطل"، على الرغم من أن جودة الصوت في الأصل البوسني/الكرواتي/الصربي للفيديو كانت رديئة للغاية لدرجة أنها كانت معرضة لخطر الترجمة غير الدقيقة.⁴⁷ ومع ذلك، سُمح للدفاع بالاعتماد على هذا الفيديو حتى تتمكن الإجراءات من الاستمرار، ولكن صدرت تعليمات له بإيجاد نسخة أفضل من الفيديو بالبوسنية/الكرواتية/الصربية.⁴⁸ وفي غياب نسخة متماسكة ومفهومة،

وجدت هيئة المحاكمة في النهاية أن الفيديو لا يحمل "قيمة إثباتية كافية للقبول".⁴⁹

الترجمة بواسطة محامي من حيث المبدأ يمكن ترجمة وتحويل المحتوى إلى نص مكتوب لمقاطع الفيديو المأخوذة من مصادر أخرى والخالية من الترجمة والمحتوى النصي بواسطة محامٍ، طالما تمت عملية الترجمة وتحويل المحتوى إلى نص بدقة. ومع ذلك يتوجب ترجمة مقاطع الفيديو فيما بعد بواسطة طرف ثالث كأن يكون، مترجم محايد؛⁵⁰ وقد سمحت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية

⁴³ المدعي العام ضد أونغوين (قرار بشأن طلب الادعاء تقديم 1006 عنصر من الأدلة) المحكمة الجنائية الدولية 02 / 04 - 15 / 01 - 795 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة التاسعة) [9].

⁴⁴ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص مترجمة لمقاطع فيديو ومقاطع ل مواد صوتية ومرئية مع نصوص وترجمات كأدلة إدانة 1042-0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية 01 / 04 - 07 / 01 1260) (" المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 1336 (27 يوليو 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [11]، [13].

⁴⁵ المادتان 61(3) و 67(1) من نظام روما الأساسي.

⁴⁶ المدعي العام ضد لوبانغا (قرار بشأن الدفاع "طلب استبعاد الأدلة المصورة التي لم يتم الكشف عنها بإحدى اللغات العاملة") المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 06 / 01 - 676 (7 نوفمبر 2006) (المحكمة التمهيدية الأولى) 3.

⁴⁷ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (19 سبتمبر / 2012) (قاعة المحاكمة) 2663.

⁴⁸ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (19 سبتمبر / 2012) (قاعة المحاكمة) 2663.

⁴⁹ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (19 سبتمبر / 2012) (قاعة المحاكمة) 20039.

⁵⁰ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (19 سبتمبر / 2012) (قاعة المحاكمة) 2662.

الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية ملاديتش لمحامي الدفاع بترجمة وتحويل المحتوى الى نص لمقطع فيديو لطاقيين سينمائيين يزوران مركزاً إنسانياً للاجئين.⁵¹

الحدود الزمنية بموجب المادة 34 من **لائحة المحكمة**، لكي تكون الترجمات مقبولة، يجب تقديم الترجمات خلال المدة الزمنية التي تحددها المحكمة. وبهدف تغليب المصلحة قد تقبل المحكمة استلام الترجمات والمحتويات النصية خارج الأطر الزمنية المحددة لمقاطع الفيديو الأصلية.⁵² كما وإن الموارد المحدودة وكمية العمل المطلوبة يمكن أن تشكل "سبباً وجيهاً" لتمديد المهلة الزمنية بموجب الجزء الأول من المادة 35(2) من **لوائح المحكمة**. ومع ذلك، فلا تعد الحقيقة بأن عملية الترجمة وتحويل المحتوى الى نص تستغرقان وقتاً طويلاً ظرفاً استثنائياً مسوغاً لتجاوز الأطر الزمنية المحددة بموجب الجزء الثاني من المادة 35(2).⁵³ ويجوز الإفصاح عن مقطع فيديو بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة لاستبدال المقاطع التي تتداخل مع مقطع فيديو تم الإفصاح عنه مسبقاً إذا كان ذا جودة فائقة، ولا يجوز للمحكمة قبول مواد إضافية لا تتداخل إذا لم يبرر من يقدمها سبب التأخير في الإفصاح عنها بموجب المادة 35(2).⁵⁴

A.4. عند ظهور شاهد في مقطع فيديو ينوي احد الاطراف تقديمه كدليل، يجب تقديم هذا الفيديو بواسطة الشاهد أثناء الاستجواب الرئيسي وليس من خلال منصة المحكمة.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات؛ أدلة الشهود

ومن الانسب تقديم الفيديوهات أثناء الاستجواب الرئيسي للشهود الذين يظهرون في الفيديوهات. إذا رغب أحد الأطراف في تقديم مقطع فيديو الى شاهد، يتوجب عليه أولاً التأكد من أن الشاهد لديه معرفة شخصية بإعداد هذا التسجيل أو محتوياته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشغيل مقتطف قصير من الفيديو بالقدر الضروري تماماً، حتى يتمكن الشاهد من تأكيد معرفته الشخصية به.⁵⁵ ولن يتم النظر في الفيديو

⁵¹ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (19 سبتمبر 2012) (قاعة المحاكمة) 2662. ومع ذلك، لم يتم في النهاية قبول الفيديو لأسباب لا تتعلق بالترجمة: المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09-92 (27 نوفمبر 2013) (قاعة المحاكمة) 20039.

⁵² المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص مترجمة لمقاطع فيديو ومقاطع ل مواد صوتية ومرئية مع نصوص وترجمات كأدلة إدانة 1042 0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية 07/01/04/01 (1260))" المحكمة الجنائية الدولية- 04/01 - 07/01 - 1336 (27 يوليو 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [15].

⁵³ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص مترجمة لمقاطع فيديو ومقاطع ل مواد صوتية ومرئية مع نصوص وترجمات كأدلة إدانة 1042 0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية 07/01/04/01 (1260))" المحكمة الجنائية الدولية- 04/01 - 07/01 - 1336 (27 يوليو 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [6]-[8].

⁵⁴ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص مترجمة لمقاطع فيديو ومقاطع ل مواد صوتية ومرئية مع نصوص وترجمات كأدلة إدانة 1042 0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية 07/01/04/01 (1260))" المحكمة الجنائية الدولية- 04/01 - 07/01 - 1336 (27 يوليو 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [20]-[25].

⁵⁵ المدعي العام ضد نتاغندا (قرار بشأن سير الإجراءات) المحكمة الجنائية الدولية - 04 / 01 - 06 / 02 - 619 (2 يونيو 2015) (قاعة المحاكمة السادسة) [56].

من حيث حقيقة محتوياته ما لم يتم قبوله كدليل، حتى لو تم تقديمه للشاهد.⁵⁶ ومع مراعاة طول مقاطع الفيديو والإجراءات المتبعة لقبول مقاطع الفيديو بواسطة الشهود، يجوز للمحكمة أن تمنح وقتاً إضافياً للاستجواب الرئيسي للشهود.⁵⁷ وقد وافقت غرفة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية نتاغاندا على طلب الدفاع بتخصيص 15 دقيقة إضافية للاستجواب الرئيسي لشاهدين حتى يمكن تقديم الفيديو بواسطتهما.⁵⁸

A.5. يمكن للمحكمة أن تستدل من محتوى مقطع فيديو إلى الحد الذي يسمح لها بالتوصل إلى نتيجة حتمية.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ الاستدلالات

بمجرد إثبات صحة الفيديو ظاهرياً، يجوز قبوله كدليل حقيقي.⁵⁹ وحتى في حالة أن أجزاء من الفيديو قد تكون غير مقبولة فيمكن اعتبار بقية الأجزاء الأخرى معلومات مقبولة.⁶⁰ وقد قبلت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

في قضية كاريميرا وآخرين بمقاطع فيديو تصور العنف والقتل في رواندا، لكنها تجاهلت أي تعليقات مصاحبة أدلى بها الصحفيون في مقاطع الفيديو.⁶¹

ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر عند تقييم مقطع فيديو، لأن الاختلافات في الإدراك الشخصي قد تسبب صعوبات في الوصول إلى نتيجة حتمية.⁶² قد لا يكون من الممكن التوصل إلى نتيجة حاسمة إذا ظهر شخص ما لفترة وجيزة في الفيديو.⁶³ ولم تتمكن غرفة المحاكمة الخاصة بـ لوبانغا التابعة للمحكمة الجنائية الدولية من التوصل إلى قرار نهائي بشأن تصوير الأطفال الجنود المزعومين في مقطع فيديو حيث ظهر أطفال قد تكون أعمارهم أقل من 15 عاماً لمدة ثانيتين فقط في مقطع الفيديو.⁶⁴

⁵⁶ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن سير الإجراءات) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 619 (2 يونيو 2015) (قاعة المحاكمة السادسة) [56].

⁵⁷ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الدفاع الثاني لقبول أدلة من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/02-06/136 (13 سبتمبر 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [23].

⁵⁸ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الدفاع الثاني لقبول أدلة من منصة المحامين) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/02-06/136 (13 سبتمبر 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [23]. وكان هذا أقل من المدة الإجمالية لمقتطفات الفيديو المقدّمة، والتي بلغت نحو 35 دقيقة: الهوامش 57 و58.

⁵⁹ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن طلبات المدعي العام المقدّمة من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 0401-07 / 2635 (17 ديسمبر 2010) (قاعة المحاكمة الثانية) [24].

⁶⁰ المدعي العام ضد تابلور (قرار بشأن طلب الادعاء قبول البث الإذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية) المحكمة الخاصة لسيراليون - 03 - 01 - هيئة المحاكمة - 745 (25 فبراير 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [27]. وهذا مستمد من طريقة تعامل المحكمة الخاصة بسيراليون مع التسجيلات الصوتية، ولكنه ينطبق بشكل معقول على مقاطع الفيديو أيضاً.

⁶¹ المدعي العام ضد كاريميرا وآخرين (قرار بشأن طلب الادعاء قبول بعض المبررات كأدلة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 - هيئة المحاكمة [35].

⁶² المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/2842 (14 مارس 2012) (قاعة المحاكمة الأولى) [643].

⁶³ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/2842 (14 مارس 2012) (قاعة المحاكمة الأولى) [806]، هامش 2432.

⁶⁴ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/2842 (14 مارس 2012) (قاعة المحاكمة الأولى) [806]، هامش 2432. ولاحظت هيئة المحاكمة أنه في 02:22:52 - 02:22:54 من الفيديو، كان هناك أطفال قد يكون عمرهم أقل من 15 عاماً، ولكن ظهورهم كان لفترة وجيزة للغاية في الفيديو بحيث لا يمكن التوصل إلى نتيجة قاطعة.

ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار هامش الخطأ الواسع، فمن الممكن التوصل إلى نتائج محددة. ولا تعتمد المحكمة على الفيديو إلا بالقدر الذي يمكنها من التوصل إلى نتيجة حتمية.⁶⁵ وقد اعتمدت غرفة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلوبانغا على أدلة الفيديو المتعلقة بالأطفال الجنود فقط إلى الحد الذي يمكنها من التوصل إلى استنتاج قاطع بأن الفيديو يصور أطفالاً كانوا بوضوح دون سن الـ 15.⁶⁶ ومن الممكن أيضاً، من حيث المبدأ، إثبات النتيجة السلبية المبينة على ما لم يظهر في الفيديو.⁶⁷ وبموجب المادة 63(4) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، لا يوجد متطلب قانوني صارم يقتضي أن يكون الفيديو مدعوماً بأدلة أخرى حتى تتمكن المحكمة من الاعتماد عليه وإثبات واقعة محددة.⁶⁸ وأكدت هيئة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلوبانغا أنه لم يكن من غير المعقول أن تتوصل دائرة المحاكمة إلى استنتاجات بشأن أعمار الأفراد استناداً إلى أدلة الفيديو المقدمة، نظراً لعدم وجود أدلة داعمة.⁶⁹

A.6. يمكن قبول مقاطع الفيديو كدليل إذا تم إثبات صلتها ومصادقيتها الظاهرية من خلال تقديم معلومات عن التاريخ والموقع والأحداث المصورة وصانع الفيديو والمصدر و/أو سلسلة العهدة.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ الصلة؛ المصادقية؛ سلسلة العهدة؛ المقبولية

وبموجب المادة 69(4) من معاهدة روما الأساسي، يحق للمحكمة الحكم بشأن مدى صلة أي دليل أو قبوله.

الصلة. تعتمد صلة الفيديو على تاريخ ووقت و/أو موقع تسجيله.⁷⁰ وعليه، يجب تحديد التاريخ والوقت وموقع الفيديو بدقة قدر الإمكان. لا يتم الكشف عن مقطع الفيديو إلا عندما يتمكن الدفاع من فهم محتواه الدقيق بالكامل. ولن يكون بإمكان الدفاع أن يفهم محتوى الفيديو بشكل كامل إلا بعد الإشارة إلى هذه التفاصيل.⁷¹ يمكن استخدام تقنيات التحقيق لتحديد هذه التفاصيل.⁷²

⁶⁵ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-2842-06/14 مارس 2012 (قاعة المحاكمة الأولى) [644].

⁶⁶ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-2842-06/14 مارس 2012 (قاعة المحاكمة الأولى) [644].

⁶⁷ المدعي العام ضد هيثم عمر سخانة (حكم ب 2259 - 17 (31 مايو 2017) (محكمة استئناف سفيا) 5.

⁶⁸ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا ديبلو ضد إدانته) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-3121-06/معدل 1 (ديسمبر 2014) (محكمة الاستئناف) [218].

⁶⁹ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا ديبلو ضد إدانته) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-3121-06/معدل 1 (ديسمبر 2014) (محكمة الاستئناف) [218].

⁷⁰ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن التماس منصة المحامين للدعاء العام) المحكمة الجنائية الدولية - 01/0401/07 - 2635 (17 ديسمبر 2010) (قاعة المحاكمة الثانية) [24].

⁷¹ المدعي العام ضد كاتانجا ونغودجولو تشوي (قرار بشأن "طلب الادعاء العاجل بالسماح له بتقديم نصوص مترجمة لمقاطع فيديو ومقاطع ل مواد صوتية ومرئية مع نصوص وترجمات كأدلة إدانة 1042 0006 وفقاً لللائحة 35 وطلب التحرير (المحكمة الجنائية الدولية 01/04/07/1260) (" المحكمة الجنائية الدولية - 01/04/01 - 1336 (27 يوليو 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [11].

⁷² على سبيل المثال، في قضية المدعي العام ضد هيثم عمر سخانة أمام محكمة مقاطعة ستوكهولم (القضية ب 16-3787) و محكمة استئناف سفيا (ب 17-2259)، تمكنت المحاكم من تحديد وقت التقاط الفيديو بناءً على وقت شروق الشمس وغروبها في اليوم، وطول الظلال التي يمكن ملاحظتها، ووقت نشر الفيديو عبر الإنترنت. قد يجد الممارسون بروتوكول بيركلي للتحقيقات في المصادر الرقمية المفتوحة دليل بيلينغكات الإرشادي مصادر مفيدة في هذا الشأن.

المقبولية. يجب إثبات المصادقية ظاهرياً قبل أن يكون بالإمكان قبول مقاطع الفيديو كدليل.⁷³ ويمكن الاستدلال إلى ذلك من خلال تقديم معلومات حول التاريخ، وصانع الفيديو، والمصدر، و/أو سلسلة العهدة.⁷⁴ وعلى النقيض، إذا فشل الطرف المقدم للأدلة في توفير أي إثبات، على سبيل المثال، لوقت تصوير الفيديو، فقد يُعتبر الفيديو ذا قيمة إثباتية منخفضة، وهو ما قد يتسبب قبوله بأضرار مما يؤدي إلى عدم قبوله كدليل.⁷⁵ وقد رفضت

غرفة محاكمة نتاغندا قبول مقطع فيديو حيث لم يتمكن الادعاء العام إلا من تقديم تاريخ بث الفيديو، ولكن ليس تاريخ تصويره.⁷⁶

فديوهات المصادر المفتوحة لوسائل الإعلام. إن السمات مثل تواريخ البث وشعارات البرامج التلفزيونية والصور و/أو أصوات الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات تشكل مؤشرات كافية على الموثوقية والأصالة والنزاهة، مما قد يؤدي إلى قيام المحكمة بمنح قيمة إثباتية أعلى، وبالتالي يكون لمقطع الفيديو وزن أكبر كدليل. يمكن منح وزن أكبر إذا تم عرض هذه العناصر طوال مدة الفيديو وإذا كانت متواصلة دون انقطاع.⁷⁷ ولإظهار مدى أهمية مقاطع الفيديو مفتوحة المصدر وقيمتها الإثباتية بوضوح ودقة كافيين، وكيفية ملائمتها للقضية،⁷⁸ يجوز للطرف الذي يقدم الدليل أن يقر أيضاً معلومات يمكن التحقق منها حول المكان الذي يمكن الحصول على الفيديو منه، أو—إذا لم يعد متاحاً للعامة—متى وأين تم الحصول عليه.⁷⁹ إذا كان الفيديو صادر عن وكالة إخبارية دولية معروفة، فإن توافره على الموقع الرسمي للوكالة الإخبارية يعد دليلاً على موثوقيته.⁸⁰ وفي قضية ملاديتش، طلبت هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية

⁷³ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة معدلة عامة من "قرار بشأن طلب الادعاء قبول مواد كأدلة وفقاً للمادة 64(9) من نظام روما" المؤرخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - معدل (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [81].

⁷⁴ المدعي العام ضد كاريميرا وآخرين (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول بعض المبررات كأدلة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 - هيئة المحاكمة (25 يناير 2008) (قاعة المحاكمة الثالثة) [22].

⁷⁵ المدعي العام ضد نتاغندا (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول أدلة وثائقية) المحكمة الجنائية الدولية - 04 / 01 - 06 / 02 - 1838 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة السادسة) [63].

⁷⁶ المدعي العام ضد نتاغندا (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول أدلة وثائقية) المحكمة الجنائية الدولية - 04 / 01 - 06 / 02 - 1838 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة السادسة) [63].

⁷⁷ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "قرار بشأن طلب الادعاء قبول مواد كأدلة وفقاً للمادة 64(9) من نظام روما" المؤرخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - أحمر (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [81].

⁷⁸ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء العام قبول مستندات من منصة المحكمة (عنصر من البلدات)) المحكمة الدولية - 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [9].

⁷⁹ المدعي العام ضد كاتانغا ونغودجولو تشوي (قرار الادعاء العام بشأن طلبات منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 0401 / 07 - 2635 (17 ديسمبر 2010) (قاعة المحاكمة الثانية) [24].

⁸⁰ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار الثالث بشأن طلبات الادعاء العام والدفاع لقبول الأدلة"، المحكمة الجنائية الدولية 05 / 01 08 / 01 2864 بتاريخ 6 نوفمبر 2013) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 0501 / 08 - 2864 - منقحة (22 يونيو 2016) (قاعة المحاكمة الثالثة) [80].

الدولية ليوغوسلافيا السابقة السماح بادخال تقارير إخبارية تلفزيونية مفتوحة المصدر من منصة المحكمة.⁸¹ واعتبرت هيئة الدفاع على قبول التقارير على أساس أن مؤلفها غير معروف. وهذا جعل الدفاع غير قادر على مناقشته بشأن محتوى المادة، فضلاً عن أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر قد سمع المعلومات من آخرين.⁸² وجدت هيئة المحاكمة أن مذكرات الدفاع لم تكن كافية للطعن بنجاح في القيمة الإثباتية للتقارير، أو لمنع القبول بموجب القانون 89 (د) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.⁸³ وأعربت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عن رضاها عن نجاح الادعاء في إظهار مدى أهمية كل من هذه التقارير وقيمتها الإثباتية بدرجة كافية من الوضوح والتحديد، حيث نجح الادعاء في إثبات كيفية ملاءمة التقارير لقضيتهم.⁸⁴

A.7. قد لا تكون الأدلة الفيديوية لمقابلات أجريت أثناء نزاع مسلح من قبل أحد أطراف النزاع موضوعية وموثوقة، وبالتالي قد تُمنح قيمة إثباتية منخفضة.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ أدلة النزاع المسلح؛ المقابلات

تشير هذه المبادئ الإرشادية إلى المقابلات التي يجريها أحد أطراف النزاع وليس المقابلات التي تُجرى معه. قد تكون إفادات الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات من قبل أحد أطراف النزاع أثناء نزاع مسلح ناتجة عن الخوف، حتى في غياب أي دليل يؤكد وجود تخويف أو إكراه.⁸⁵ وقد أعطت دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا قيمة إثباتية منخفضة لمقابلة أجرتها حركة تحرير الكونغو في وقت كانت فيه جمهورية أفريقيا الوسطى لا تزال تتعرض للهجوم وكانت حركة تحرير الكونغو طرفاً في النزاع.⁸⁶ كما أن تقييم موضوعية وموثوقية الشخص الذي أجريت معه المقابلة ينطبق أيضاً على المقابلات التي يقدمها الادعاء.

A.8. يشترط الحصول على موافقة الشهود وغيرهم من الأشخاص المتأثرين بعمل المحكمة الذين تظهر صورتهم في الأدلة المصورة.

الكلمات المفتاحية: الضرر، الخصوصية، الموافقة

⁸¹ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء العام قبول مستندات من منصة المحكمة (عنصر من البلديات)) المحكمة الدولية- 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [1].

⁸² المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء العام قبول مستندات من منصة المحكمة (عنصر من البلديات)) المحكمة الدولية- 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [7].

⁸³ "يجوز لهيئة المحكمة استبعاد الأدلة إذا كانت قيمة إثباتها تُقابل بدرجة كبيرة بالحاجة إلى ضمان محاكمة عادلة"؛ راجع المادة 69(4) من نظام روما الأساسي.

⁸⁴ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء العام قبول مستندات من منصة المحكمة (عنصر من البلديات)) المحكمة الدولية- 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [8].

⁸⁵ المدعي العام ضد بيمبا (قرار بموجب المادة 61(7) (أ) و (ب) من نظام روما بشأن التهم التي وجهها المدعي العام ضد جين-بيير بيمبا جومبو) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 424 (15 يونيو 2009) (المحكمة التمهيدية الثانية) [104].

⁸⁶ المدعي العام ضد بيمبا (قرار بموجب المادة 61(7) (أ) و (ب) من نظام روما بشأن التهم التي وجهها المدعي العام ضد جين-بيير بيمبا جومبو) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 424 (15 يونيو 2009) (المحكمة التمهيدية الثانية) [104].

عملاً بالمادة 68(1) من [معاهدة روما الأساسي](#)، تتخذ المحكمة التدابير المناسبة لحماية سلامة الضحايا والشهود ورفاههم البدني والنفسي وكرامتهم وخصوصيتهم. إن تداول صورة شخص ما دون موافقته قد يشكل انتهاكاً لحقه في الخصوصية و/أو الحياة الخاصة.⁸⁷ وقبل الكشف عن الأدلة، ينبغي التشاور مع الأفراد المعنيين، إن أمكن، لضمان عدم حدوث أي مشاكل لم تتم معالجتها، مثل المخاطر الأمنية.⁸⁸ وينبغي توخي درجة عالية من العناية حتى لا يتم ربط الأفراد بالمحكمة بشكل غير ضروري: فلا ينبغي

استخدام الأدلة التي تحتوي صورة الفرد إلا عندما لا يتوفر نهج تحقيقي بديل مقبول.⁸⁹ بمجرد الكشف عن الأدلة وفقاً للمادة 67(2) من [معاهدة روما الأساسي](#) أو القاعدتين 76 أو 77 من [قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية](#)، لا يتعين على أي طرف أو مشارك تقديم طلب منفصل مسبق إذا كان من المقرر عرض الأدلة أثناء التحقيقات.⁹⁰

⁸⁷ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 - 08 / 01 - 813 - احمر (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [85]. يستمد المبدأ المبادئ التوجيهية هذا من تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الأدلة الفوتوغرافية، ولكنها تنطبق على مقاطع الفيديو أيضاً.

⁸⁸ المدعي العام ضد بيمبا (قرار تحريري عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التحرير على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 - 08 / 01 - 813 - احمر (20 يوليو/تموز 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [86].

⁸⁹ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التحرير على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 - 08 / 01 - 813 - احمر (20 يوليو/تموز 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [87].

⁹⁰ المدعي العام ضد بيمبا (قرار تحريري عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 - 08 / 01 - 813 - احمر (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [87].

B. الصور الفوتوغرافية

التعريف

تُستخدم الصور الفوتوغرافية على نطاق واسع في الإجراءات الجنائية الدولية، إلا أنه رغم شيوع استخدامها، لم تقم المحاكم أو الهيئات القضائية حتى الآن بوضع تعريف عام لها في هذه المرحلة. وغالباً ما تُدرج الصور ضمن المفهوم الواسع للأدلة المستندية، والذي يشمل "أي شيء تُسجل فيه معلومات من أي نوع"⁹¹ ويمكن تعريف الصور بأنها "صور يتم التقاطها باستخدام كاميرا، حيث تُركز الصورة على مادة حساسة للضوء ثم تُجعل مرئية ودائمة خلال المعالجة الكيميائية، أو تُحفظ رقمياً".⁹²

B.1. يمكن للمحكمة أن تستدل من محتوى الصورة إلى الحد الذي يسمح لها بالتوصل إلى نتيجة حتمية.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ الاستدلالات

يستمد هذا المبدأ التوجيهي من تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع أدلة الفيديو، ولكن من المعقول أن ينطبق على الصور الفوتوغرافية أيضاً. ينبغي توخي الحذر عند تقييم صورة فوتوغرافية، لأن الاختلافات في الإدراك الشخصي قد تسبب صعوبات في التوصل إلى نتيجة محددة.⁹³ ولن تعتمد المحكمة على الصورة إلا بالقدر الذي يمكنها من التوصل إلى نتيجة قاطعة.⁹⁴ وقد توصلت دائرة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية لوبانغا إلى أنه من الممكن التمييز بشكل موثوق بين الأفراد من مختلف الأعمار، استناداً فقط إلى مظهر الأفراد.⁹⁵ وبموجب المادة 63(4) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، لا يوجد متطلب قانوني صارم يقتضي أن تكون الصورة مدعومة بأدلة أخرى حتى تتمكن المحكمة من الاعتماد عليها وإثبات واقعة محددة.⁹⁶

B.2. يمكن قبول الصور كدليل إذا تم إثبات صحتها من خلال تقديم معلومات حول التاريخ والموقع والأحداث المصورة والصانع والمصدر و/أو سلسلة العهدة.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ الصلة؛ الأصالة؛ سلسلة العهدة؛ المقبولة

⁹¹ المدعي العام ضد موسيما (الحكم والعقوبة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 96 - 13 - أ (27 يناير 2000) (قاعة المحاكمة الأولى) [53]؛ المدعي العام ضد كاريميرا وآخرين (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول بعض المستندات كأدلة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 - ت (25 يناير 2008) (قاعة المحاكمة الثالثة) [5].

⁹² "صورة فوتوغرافية" (Lexico) تم الوصول إليها في 12 يناير 2022.

⁹³ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/2842-06/14 مارس 2012 (قاعة المحاكمة الأولى) [643].

⁹⁴ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/2842-06/14 مارس 2012 (قاعة المحاكمة الأولى) [644].

⁹⁵ المدعي العام ضد لوبانغا (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/2842-06/14 مارس 2012 (قاعة المحاكمة الأولى) [718].

⁹⁶ المدعي العام ضد لوبانغا (الحكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا ديبلو ضد إدانته) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/01-06/3121-06/1 ديسمبر 2014 (محكمة الاستئناف) [218].

استناداً إلى المادة 69(4) من معاهدة روما الأساسي والقاعدتين 63 و 64 من قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بسلطة المحكمة في الحكم على مدى أهمية قيمة الإثبات وقبول أي دليل، يجب أن تكون الصور مصحوبة بمعلومات موثوقة عن تاريخها وموقعها والأحداث التي تم تصويرها. وإذا لم تتلق المحكمة مثل هذه المعلومات، فلا يمكن تحديد مدى صلة الصور بالمسائل المطروحة في القضية وقيمتها الإثباتية.⁹⁷ وأشارت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية نتاغاندا إلى أنه بما أن ستة صور فوتوغرافية قدمها الادعاء العام لم تكن مؤرخة، فلا يمكن تحديد مدى صلتها وقيمتها الإثباتية بالمسائل المطروحة في القضية.⁹⁸ وأضافت أنه عندما يتم تأريخ الصور، يتعين على الأطراف التي تسعى إلى الاعتراف بها تقديم أدلة يمكن للمحكمة أن تستنتج منها أن التواريخ صحيحة وتقع ضمن النطاق الزمني للتهمة.⁹⁹ وأشارت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية نتاغاندا أيضاً إلى أن بعض الصور المؤرخة قد تكون ذات صلة، بما في ذلك الصور المؤرخة بشكل غامض (مثل "08/ 07/ 2003"، والتي يمكن تفسيرها إما على أنها 8 يوليو أو 7 أغسطس) أو حسب نطاق زمني ("يناير - فبراير 2003")، ولكن في غياب أي معلومات موثوقة أخرى بشأن التاريخ والمكان والأحداث التي تصورهما الصور، لا يمكن قبولها كدليل بسبب افتقارها إلى القيمة الإثباتية.¹⁰⁰

وعلى نحو مماثل، وجدت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية كاراميرا أن قطعة من الأدلة الفوتوغرافية لم تكن تحتوي على مؤشرات كافية على صحتها لأنها لم تتضمن أي معلومات موثوقة: على سبيل المثال، لم تحمل أي ختم رسمي أو توقيع أو علامة أو تاريخ، ولم يكن هناك أي دليل مؤكد أو إشارة إلى سلسلة العهدة و/أو معلومات بشأن الصانع. وبناء على ذلك، وجدت هيئة المحاكمة أن أصل الصورة مشكوك فيه.¹⁰¹

وناقشت هيئة المحكمة المختصة بقضية بيمبا هذا الأمر أيضاً عند النظر في صورتين، حيث ذكرت أنه بما أن الادعاء لم يقدم "أي معلومات أو أدلة لدعم صحتها وموثوقيتها"، فقد فاقت قيمتها الإثباتية "الضرر المحتمل الذي قد تسببه على سير محاكمة عادلة"، مما أدى إلى تقليل وزنها كدليل.¹⁰²

⁹⁷ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الادعاء قبول أدلة وثائقية) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 1838 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة السادسة) [68]. في القضية 18-748003/ 09 و 19-748003/ 09، المدعي العام ضد أسامة أشرف أخلافة رقم المعرف الأوروبي للقضاء (European Case Law Identifier - ECLI:EN:RBDHA:2019:7430)، أشارت المحكمة الجزئية الهولندية في لاهاي (Rechtbank Den Haag - RBDHA) إلى أن "تحديد تاريخ النقاط صورة معينة بُعد عنصرًا ذا أهمية محتملة في سياق التحقيق الجنائي". على الرغم من أنه لا يقره كدليل إرشادي، إلا أنه يعكس أهمية تواريخ الأدلة الفوتوغرافية.

⁹⁸ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الادعاء قبول أدلة وثائقية) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 1838 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة السادسة) [68].

⁹⁹ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الادعاء قبول أدلة وثائقية) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 1838 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة السادسة) [68].

¹⁰⁰ المدعي العام ضد نتاغاندا (قرار بشأن طلب الادعاء قبول أدلة وثائقية) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 1838 (28 مارس 2017) (قاعة المحاكمة السادسة) [68].

¹⁰¹ المدعي العام ضد كاريميرا وآخرين (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول بعض المبررات كأدلة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 - ت (25 يناير 2008) (النسخة المنقحة العامة من "قرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64(9) من نظام روما الأساسي" [22].

¹⁰² المدعي العام ضد بيمبا (النسخة المنقحة العامة من "قرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64(9) من نظام روما الأساسي" المؤرخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 - 01 / 08 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [159].

B.3. يمكن التأكد من محتوى الصور من خلال شهود كانوا حاضرين في لحظة التقاطها.

الكلمات المفتاحية: الصلة، القيمة الإثباتية، الشهود، التزامن

عندما تكون الأدلة الفوتوغرافية ذات جودة رديئة أو ليس من الواضح من التقطها و/أو كيف تم تطويرها، فإن الشهادات المتسقة من الشهود الموثوقين الذين كانوا في الموقع يمكن أن تؤكد محتوى الصور.¹⁰³ وأشارت غرفة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية نتاغاندا إلى اتساق الأدلة المستمدة من الصور المأخوذة من شهود موثوق بهم، والشهادة المتسقة من سبعة شهود، والتي تمكنت من خلالها من إقناع نفسها بأن الصور تبين بالفعل النتائج الكارثية لمجزرة.¹⁰⁴

شهادة الخبير غير الموثوقة. إن إفادة الشاهد الخبير لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت مبنية على استنتاجات مستمدة من صور فوتوغرافية تظهر قيوداً واضحة من حيث الموثوقية.¹⁰⁵ وفي قضية ملاديتش، عُرضت على هيئة المحكمة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة صور متعددة لنفس الحفرة المزعومة: التقط أحدها في البداية مراسل حربي أثناء الصراع في التسعينيات، ثم التقط خبراء الدفاع صوراً أخرى في وقت لاحق في عام 2010. ووجدت هيئة المحكمة أن الاستنتاجات التي توصل إليها خبير الدفاع من الصور غير موثوقة بسبب القيود المفروضة على الصور من حيث موثوقيتها.¹⁰⁶ أولاً، وجدت المحكمة أن الصور لم تصور في الواقع نفس الحفرة، ولا نفس بلاط الأرضية الذي ظهر في الصورة الأولية.¹⁰⁷ ثانياً، تم استخدام برامج تحرير على صور خبير الدفاع لوضع كل صورة في وضع رأسي وإزالة التشوهات

الناتجة عن زاوية التصوير.¹⁰⁸ إن التعرض لمثل هذه البرامج أدى إلى تقويض موثوقية الصور حيث لم تعد تُقدم في شكلها الأصلي.

B.4. يشترط الحصول على موافقة الشهود وغيرهم من الأشخاص المتأثرين بعمل المحكمة الذين تظهر صورتهم في الأدلة الفوتوغرافية.

الكلمات المفتاحية: الضرر؛ الخصوصية؛ الموافقة

¹⁰³ المدعي العام ضد نتاغاندا (الحكم) المحكمة الجنائية الدولية- 01 / 04 - 02 / 06 - 2359 (8 يوليو 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [282].

¹⁰⁴ المدعي العام ضد نتاغاندا (الحكم) المحكمة الجنائية الدولية- 01 / 04 - 02 / 06 - 2359 (8 يوليو 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [282].

¹⁰⁵ المدعي العام ضد ملاديتش (الحكم، المجلد الثاني من المجلد الخامس) المحكمة الدولية - 09 - 92 (22 نوفمبر 2017) (قاعة المحاكمة) [2170]؛ المدعي العام ضد ملاديتش (الحكم، المجلد الثاني من المجلد الخامس) المحكمة الدولية - 09 - 92 (22 نوفمبر 2017) (قاعة المحاكمة) [2039]، هامش 8717.

¹⁰⁶ المدعي العام ضد ملاديتش (الحكم، المجلد الثاني من المجلد الخامس) المحكمة الدولية- 09 - 92 (22 نوفمبر 2017) (قاعة المحاكمة) [2170].

¹⁰⁷ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية- 09 - 92 (22 سبتمبر 2015) (قاعة المحاكمة) 39145.

¹⁰⁸ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية- 09 - 92 (1 أكتوبر 2015) (قاعة المحاكمة) 39599.

وبموجب المادة 68(1) من [معاهدة روما الاساسي](#) ، تتخذ المحكمة التدابير المناسبة لحماية سلامة الضحايا والشهود وأمنهم، وصحتهم الجسدية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم. قد يشكل تداول صور الشهود وغيرهم من المتأثرين بعمل المحكمة دون موافقة الأفراد انتهاكاً لحقهم الإنساني في الخصوصية و/أو الحياة الخاصة.¹⁰⁹ قبل الكشف عن الصور، ينبغي التشاور مع الأفراد المعنيين، إذا أمكن، للتأكد من عدم حدوث أي مشكلات غير معالجة، مثل المخاطر الأمنية.¹¹⁰ بمجرد الكشف عن صورة وفقاً للمادة 67(2) من [معاهدة روما الاساسي](#) أو القاعدتين 76 أو 77 من [قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية](#) ، لا يتعين على طرف أو مشارك تقديم طلب منفصل مسبق إذا كان من المقرر عرض الصورة أثناء التحقيقات.¹¹¹ وقد قررت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا أن القيام بذلك من شأنه أن يجعل التحقيق غير فعال.¹¹² ومع ذلك، ينبغي اتخاذ درجة عالية جداً من الحذر لتجنب تحديد هوية الأفراد بشكل غير ضروري في الأدلة الفوتوغرافية المعروضة أمام المحكمة.¹¹³ ولا ينبغي استخدام مثل هذه الصور إلا عندما لا يتوفر أي نهج تحقيقي بديل مقبول.¹¹⁴

¹⁰⁹ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 813 - منقح (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [85].

¹¹⁰ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 813 - منقح (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [86].

¹¹¹ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 813 - منقح (20 يوليو/تموز 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [87].

¹¹² المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 813 - منقح (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [87].

¹¹³ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 813 - منقح (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [87].

¹¹⁴ المدعي العام ضد بيمبا (قرار منقح عام بشأن طلبات الادعاء برفع وإبقاء و تطبيق التنقيح على إفادات الشهود والوثائق ذات الصلة) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 813 - منقح (20 يوليو 2010) (قاعة المحاكمة الثالثة) [87].

C. الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية

التعريف

على الرغم من أن المحاكم والهيئات القضائية لا تقدم تعريفاً موحدًا لهذا النوع من الصور الرقمية الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، فقد استُخدم مصطلح "صور الأقمار الصناعية" لوصف الصور المنقولة رقميًا والتي تم التقاطها بواسطة أقمار صناعية تدور حول الأرض¹¹⁵ واستُخدم مصطلح "الصور الجوية" لوصف الصور الملتقطة من السماء بواسطة الطائرات أو الطائرات بدون طيار (المعروفة أيضًا باسم المركبات الجوية غير المأهولة).¹¹⁶

C.1. عندما تكون الأدلة الجنائية بما في ذلك الصور الجوية والصور الفضائية ضخمة، فمن الممكن إدخالها كدليل من خلال تقارير يُلخصها الخبراء.

الكلمات المفتاحية: الإجراء؛ الخبراء؛ الأدلة الجنائية؛ التقرير الملخص

وبموجب المادة 92 مكرر (أ) من قواعد الإجراءات والأدلة، للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، يجوز قبول أدلة الشاهد في شكل بيان مكتوب بدلاً من الشهادة الشفوية التي تذهب إلى إثبات مسألة أخرى غير أفعال وسلوك المتهم كما هو مذكور في لائحة الاتهام. ومن الأمثلة على تطبيق هذه القاعدة إذا كانت الأدلة المعنية ذات طبيعة تراكمية بحيث يقدم شهود آخرون، أو قدموا، شهادة شفوية لوقائع مماثلة. وهذا يسمح للمحققين بإعداد تقارير موجزة مستمدة من مصادر متعددة ويهدف إلى تقديم أدلة خلفية للفحوصات الجنائية، وبالتالي وضع سياق وتقليل التعقيد الواضح لنتائجهم.¹¹⁷ "ولتيسير الأمور وتسريع العملية"، فقد سمحت¹¹⁸ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كرسيتش لمحقق من مكتب المدعي العام بالإدلاء بشهادته في شكل ملخص حول النتائج التي توصل إليها خبراء الأدلة الجنائية الذين أجروا فحوصات لمواقع قبور مختلفة في أعوام 1996 و 1998 و 1999 "المرتبطة بالاستيلاء على سربيرينيتشا".¹¹⁹

¹¹⁵ شون كوتز، "ما هو الفرق بين صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي؟" (ساينسينغ، 13 مارس/آذار 2018) <<https://sciencing.com/up-date-satellite-pictures-look-at-13825.html>> تم الوصول إليه في 13 يناير 2022.

¹¹⁶ جونسن م. هيوستن وبيلر ج. كورت، موسوعة العلوم العسكرية (منشورات سيج 2013).

¹¹⁷ المدعي العام ضد كرسيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98-33 - (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [71]-[79]؛ دين مانينغ، تحقيق سربيرينيتشا: التحقيق الملخص الأدلة الجنائية - نقاط الإعدام والمقابر الجماعية (16 مايو 2000) 0951041-009509010.

¹¹⁸ المدعي العام ضد كرسيتش (المحضر) المحكمة الدولية - 98 - 33 - (26 مايو 2000) (قاعة المحاكمة) 3542.

¹¹⁹ المدعي العام ضد كرسيتش (المحضر) المحكمة الدولية - 98 - 33 - ت (26 مايو 2000) (قاعة المحاكمة) 3541. المدعي العام ضد كرسيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [71].

C.2. تُقبل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية التي أُدخلت أثناء شهادة شاهد سابق كأدلة، إذا كانت تُشكل جزءاً لا يتجزأ ولا غنى عنه من تلك الشهادة.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات؛ الشهادة السابقة؛ الخبراء؛ الشهود

وبموجب المادة 92 مكرر (د) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،¹²⁰ "يجوز للمحكمة أن تقبل نسخة من الأدلة التي قدمها شاهد في المرافعة أمام المحكمة والتي تهدف إلى إثبات مسألة أخرى غير أفعال وسلوك المتهم". على الرغم من أن القاعدة 92 مكرر (د) لا تنص صراحة على قبول المبررات المقبولة أثناء الشهادة السابقة، فإن هذه المبررات مقبولة بموجب هذه القاعدة طالما أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ ولا غنى عنه من الشهادة (سواء كانت شهادة خبير أم لا).¹²¹ الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تعتبر جزءاً لا يتجزأ ولا غنى عنه من الشهادة إذا ناقشها الشاهد "في الافادة المكتوبة أو المحضر إذا كانت تلك الافادة المكتوبة ستصبح غير مفهومة أو لها قيمة إثباتية أقل بدون [قبول] هذه الصور".¹²²

الفهرس. ينبغي تقديم الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية المقبولة أثناء شهادة الشهود السابقين مع الفهرس. وينبغي أن يشير الفهرس إلى العنوان الدقيق أو الرقم لكل مبرز سابق وذلك لتحديد المبررات ذاتها تحديداً دقيقاً من القضية السابقة.¹²³ وقد أرجأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضيتي بلاغوييفيتش ويوكيتش قبول الصور الجوية التي سبق تقديمها وقبولها في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء افادات الشهود ذات الصلة في محاكمات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حتى يتسنى تقديم فهرس للمبررات المقترحة.¹²⁴

شهادة خبير سابق. تنطبق اعتبارات أخرى على شهادة الخبراء السابقين: تكون الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية المرفقة بشهادة خبير سابق مقبولة إذا كانت هذه الشهادة ذات صلة وثيقة بالقضية وقابلة للاستجواب من قبل الدفاع. وبموجب القاعدة 94 مكرر من قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،¹²⁵ ينبغي تحديد ما إذا كان

الخبير شاهداً حياً وكان تقريره وثيق الصلة بالقضية ومقبولاً بموجب القاعدة 89 والمبادئ الارشادية التي وضعتها بشأن معايير قبول الأدلة، وما إذا كان الدفاع قادراً على استجوابه.¹²⁶ وبمجرد إثبات أن مؤلفي جميع التقارير مؤهلون كخبراء، وأن الأدلة لها

¹²⁰ راجع المادة 68(2) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.
¹²¹ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (القرار الأول بشأن طلب الادعاء قبول أقوال الشهود والشهادات السابقة وفقاً للقاعدة 92 مكرر) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (12 يونيو 2003) (قاعة المحاكمة الأولى) [30].
¹²² المدعي العام ضد هازيتش (قرار بشأن طلب الادعاء الشامل لقبول الأدلة عملاً بالمادة 92 مكرر وطلب الادعاء قبول أدلة جي أج 139 عملاً بالقاعدة 92 مكرر) المحكمة الدولية - 04 - 75 - المحكمة (24 يناير 2013) (قاعة المحاكمة) [21].
¹²³ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (القرار الأول بشأن طلب الادعاء قبول أقوال الشهود والشهادة المسبقة عملاً بالقاعدة 92 مكرر) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (12 يونيو 2003) (قاعة المحاكمة الأولى) [31].
¹²⁴ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (القرار الأول بشأن طلب الادعاء قبول أقوال الشهود والشهادة المسبقة عملاً بالقاعدة 92 مكرر) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (12 يونيو 2003) (قاعة المحاكمة الأولى) [32].
¹²⁵ راجع المادة 68(3) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.
¹²⁶ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن طلبات الادعاء بقبول افادات الخبراء) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (7 نوفمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى) [30].

قيمة إثباتية وأهمية، وأن الأدلة تساعد في تقديم صورة كاملة، يمكن قبول أدلة الخبراء السابقين (بما في ذلك الصور المرفقة بالتقارير).¹²⁷ وقد طبقت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بلاغوجيفيتش ويوكيتش القاعدة 94 مكرر، بمجرد اقتناعها بأن مؤلف التقرير، د. مانينغ، كان خبيراً يستوفي جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، قبلت أدلة الخبراء (بما في ذلك الصور الجوية المرفقة بها).¹²⁸

C.3. ينبغي أن تكون الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية متزامنة مع الأحداث التي تدعي أنها تظهرها.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ التزامن

عندما يكون هناك فاصل زمني طويل بين التقاط الصور ووقوع الأحداث، وكان الشاهد يقر بإمكانية حدوث تغييرات خلال الفترة التي تكون بين وقوع الحدث ووقت التقاط الصور الجوية،¹²⁹ وجدت قاعة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية نناغاندا أنها "ليست في وضع يسمح لها بإثبات بما لا يدع مجالاً للشك" أن ما يظهر في الصورة حصل نتيجة للواقعة قيد النظر.¹³⁰ وقد خلصت هيئة المحاكمة أن الصور التي تم التقاطها بعد أكثر من شهر من الهجوم "ذات فائدة محدودة لتحديد ما إذا كان قد حدث أي تدمير أو كيفية حدوثه ضمن الوقائع محل الاتهام".¹³¹

¹²⁷ المدعي العام ضد بلاغوجيفيتش ويوكيتش (قرار بشأن طلبات الادعاء بقبول افادات الخبراء) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة 7) نوفمبر/تشرين الثاني 2003 (قاعة المحاكمة الأولى) [35].

¹²⁸ المدعي العام ضد بلاغوجيفيتش ويوكيتش (قرار بشأن طلبات الادعاء بقبول افادات الخبراء) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة 7) نوفمبر 2003 (قاعة المحاكمة الأولى) [35].

¹²⁹ المدعي العام ضد نناغاندا (الحكم) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 2359 (8 يوليو 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [454].

¹³⁰ المدعي العام ضد نناغاندا (الحكم) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 2359 (8 يوليو 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [454]، هامش 1293.

¹³¹ المدعي العام ضد نناغاندا (الحكم) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 04 - 02 / 06 - 2359 (8 يوليو 2019) (قاعة المحاكمة السادسة) [569]، هامش 1748.

C.4. يمكن استخدام الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لأسناد / لتأكيد أدلة أخرى.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ الإسناد

يمكن استخدام الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لأسناد أدلة أخرى مثل الأدلة الجنائية،¹³² وشهادات الشهود،¹³³ وموثوقية الاتصالات التي تم اعتراضها.¹³⁴ ووجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كرسيتش أن الصور الجوية لموقع قبر مزعوم قد أكدت أدلة مادية وتقرير ادلة جنائية أظهر وجود اضطرابات في تربة القبر مما يدل على أن جثث الضحايا قد تم استخراجها ونقلها إلى مواقع دفن ثانوية.¹³⁵

C.5. ضعف المصادقة يعود إلى وزن الصور الجوية والفضائية وليس مقبوليتها.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ المقبولية؛ الصلة؛ المصادقة؛ سلسلة العهدة

إن التلاعب أو تشويه الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لا يؤثران بالضرورة على مقبوليتها.¹³⁶ وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بوبوفيتش حجة الدفاع القائلة بأن الصور الجوية في تلك القضية لا يمكن قبولها لأن تواريخها قد أزيلت، وأنها "قدمت بشكل خاطئ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمهور" على أنها تثبت أن الوجود المزعوم لأسلحة الدمار الشامل لا علاقة له بالقضية، وكانت هناك اختلافات في الشهادات الداعمة:¹³⁷ وترجع مثل هذه الأسباب إلى الوزن (أي القيمة الإثباتية) وليس إلى المعايير اللازمة للقبول.¹³⁸

طريقة الإنشاء أو أسلوب إنتاج الدليل. إن عدم وجود معلومات بشأن طريقة إنشاء الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لا يضعف بالضرورة من قيمتها الإثباتية. فطبقاً للمادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،¹³⁹ يجوز لأي طرف تقديم معلومات إلى المدعي العام على أساس سري. وفي حالة عدم وجود أدلة بشأن أصل الصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، أو "طريقة إنشائها، أو طريقة تحريرها، أو كيفية تفسيرها، أو ما إذا كانت قد سُلمت إلى الادعاء في شكلها الأصلي أو تم تعديلها مسبقاً"،

فإن هذه الصور لا يمكن أن تكون ذات قيمة إثباتية.¹⁴⁰

¹³² المدعي العام ضد كرسيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [223].
¹³³ المدعي العام ضد كرسيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [222].
¹³⁴ المدعي العام ضد كرسيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [114].
¹³⁵ المدعي العام ضد كرسيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [223].
¹³⁶ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (المحضر) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (قاعة المحاكمة الثانية) (6 فبراير 2008) 21095.
¹³⁷ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (المحضر) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (قاعة المحاكمة الثانية) (6 فبراير 2008) 21171.
¹³⁸ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (المحضر) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (قاعة المحاكمة الثانية) (6 فبراير 2008) 21171.
¹³⁹ راجع القاعدة 81 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.
¹⁴⁰ المدعي العام ضد توليمير (الحكم) المحكمة الدولية - 05 - 88 / 2 - المحكمة (12 ديسمبر 2012) (قاعة المحاكمة الثانية) [69]-[70].

الخطأ. لا يتأثر الوزن الإجمالي للصور الجوية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية سلباً بالأخطاء الفنية أو العلامات وإزالة بعض البيانات مثل رمز الموقع أو الإحداثيات، خاصة إذا تم التحقق منها بدعم من شهادات شهود أو خبراء.¹⁴¹ وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بوبوفيتش أن محو بعض التواريخ—التي وُضعت أولاً باللون الأبيض ثم عُدلت لاحقاً بقلم ملون—لم يفقد الصور الجوية التي تُظهر عملية دفن وإعادة دفن مزعومة قيمتها الإثباتية، ولا سيما في ظل ما قُدِّم من أدلة خبراء موسعة.¹⁴²

C.6. مع وجود تأييد كافٍ من الشهود أو الخبراء، ينبغي اعتبار الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية أصيلة وموثوقة، ويجب منحها الوزن الإثباتي المناسب.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ الصلة؛ الشهادة؛ الاسناد؛ الخبراء

يمكن لافادات الشهود أن تدعم تفسير أو صحة الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية.¹⁴³ يُعدّ تأييد الشهود أو الخبراء كافياً إذا كان، على سبيل المثال، يثبت أن الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية المعنية لا يمكن لأي شخص تعديلها، أو يوضح سبب إضافة التواريخ إليها أو حذفها منها.¹⁴⁴ ويشمل التأييد الكافي من الشهود أو الخبراء أيضاً شهادات المحققين بشأن استخدام تلك الصور، أو التقارير الجنائية والأنثروبولوجية المكتملة.¹⁴⁵ وبناءً على تحديد الخبراء والتحليل الجنائي، استندت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضيتي بلاغوييفيتش ويوكيتش إلى الصور الجوية للقبور التي حُفرت عقب مجزرة سربرنيتسا، لتصل إلى استنتاج مفاده أنه كانت هناك محاولات لنقل القبور إلى مواقع ثانوية.¹⁴⁶

¹⁴¹ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (الحكم المجلد الأول) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (10 يونيو 2010) (قاعة المحاكمة الثانية) [75].

¹⁴² المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (الحكم المجلد الأول) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (10 يونيو 2010) (قاعة المحاكمة الثانية) [72]-[75].

¹⁴³ المدعي العام ضد توليمير (الحكم) المحكمة الدولية - 05 - 88 / 2 - المحكمة (12 ديسمبر 2012) (قاعة المحاكمة الثانية) [70].
¹⁴⁴ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (الحكم المجلد الأول) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (10 يونيو/حزيران 2010) (قاعة المحاكمة الثانية) [73]؛ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (المحضر) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (7 فبراير 2008) (قاعة المحاكمة الثانية) 21187.

¹⁴⁵ المدعي العام ضد توليمير (الحكم) المحكمة الدولية - 05 - 88 / 2 - المحكمة (12 ديسمبر 2012) (قاعة المحاكمة الثانية) [70]. في القضية 09-748004 المدعي العام ضد بيسيا [7] ECLI:NL:RBDHA:2013:8710، اعتمدت المحكمة الإقليمية الهولندية في لاهاي على صور جوية تصور الحي الذي يسكنه المدعي عليه والتي استخدمها الخبراء لتحديد طبيعة البيئة المعيشية للمدعي عليه.

¹⁴⁶ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (17 يناير 2005) (قاعة المحاكمة الأولى القسم أ) [382].

D. الاتصالات المُعْتَرَضَة

التعريف

تندرج عمليات الاتصالات المُعْتَرَضَة ضمن الأدلة الوثائقية ويمكن وصفها بأنها "أي شيء يتم فيه تسجيل معلومات من أي نوع".¹⁴⁷ وعمليات الاتصالات المُعْتَرَضَة هي اتصالات صوتية يتم اعتراضها باستخدام معدات تقنية¹⁴⁸ يتم نسخها إلى كتابة أو أشرطة صوتية أو أي نوع آخر من السجلات الرقمية.¹⁴⁹

D.1. يمكن تقديم الاتصالات المُعْتَرَضَة من منصة المحكمة إذا كانت ذات صلة بقيمة إثباتية بالقضية، ويمكن استخدامها لتقليل عدد الشهود المطلوبين، و/أو لدعم اتصالات مُعْتَرَضَة أخرى.

الكلمات المفتاحية: الإجراء؛ الصلة؛ القيمة الإثباتية؛ منصة المحكمة، الشهود

وفقاً للمادة 89(ج) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،¹⁵⁰ "يجوز للمحكمة قبول أي دليل ذي صلة ترى أنه ذو قيمة إثباتية". وفي قضية ملاديتش، وجدت قاعة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن قبول الاتصالات المُعْتَرَضَة من منصة المحكمة يتطلب من الادعاء أن يثبت أن المواد المقدمة ذات صلة بقيمة إثباتية، وأنها تتناسب مع القضية. وبما أن المحكمة كانت قد لاحظت بالفعل من الناحية القضائية صحة الاتصالات المُعْتَرَضَة والتي تم ضبطها من محل إقامة عائلة ملاديتش، فقد تم إثبات أهميتها. وقد تعززت قيمتها الإثباتية بحقيقة أنها تم استردادها من قبل السلطات الصربية. ولم يحرم غياب الإشارات المباشرة والدقيقة إلى الوقت والتاريخ من أهميتها وقيمتها الإثباتية، على الرغم من أن قاعة المحاكمة لاحظت أنه قد تكون هناك حاجة إلى جهود إثباتية إضافية لإعطاء التسجيلات التي تم التنصت عليها الوزن الكامل الذي يمكن منحه لها.¹⁵¹

الشهود. وبموجب المادة 65 مكرر (هـ) (i) و(ii) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،¹⁵² يجوز لقاضي ما قبل المحاكمة أن يأمر المدعي العام بتقديم النسخة النهائية من مذكرته التمهيدية إلى جانب قائمة الشهود الذين ينوي استدعائهم قبل ستة أسابيع على الأقل من مؤتمر ما قبل المحاكمة. وفي قضية ملاديتش، وجدت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

¹⁴⁷ المدعي العام ضد موسيما (الحكم والعقوبة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 96 - 13 - أ (27 يناير 2000) (قاعة المحاكمة الأولى) [53]؛ المدعي العام ضد كاريмира وآخرين (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول بعض المبررات كأدلة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 - المحكمة (25 يناير 2008) (قاعة المحكمة الثالثة) [5].

¹⁴⁸ ديليتا ماركيسي، "الاتصالات التي تم اعتراضها في قضية أونغوين: الدروس المستفادة بشأن الأدلة الوثائقية في المحكمة الجنائية الدولية لعام 2021 استعراض القانون الجنائي الدولي.

¹⁴⁹ المدعي العام ضد موسيما (الحكم والعقوبة) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 96 - 13 - أ (27 يناير 2000) (قاعة المحاكمة الأولى) [53].

¹⁵⁰ راجع المادة 69(4) من نظام روما الأساسي.

¹⁵¹ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول أدلة من منصة المحكمة: مقتطفات من أشرطة صوتية لملاديتش) المحكمة الدولية - 09 - 92 (18 سبتمبر 2013) (قاعة المحاكمة) [9].

¹⁵² راجع المادة 121(3) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.

أنه يمكن للمحامي تقديم طلب من منصة المحكمة لإدخال أدلة الاتصالات المُعترضة قبل استدعاء الشهود للجزء الخاص بهذه الأدلة من القضية، مما يساهم في تقليل عدد الشهود المطلوبين للإدلاء بشهاداتهم بهذا الشأن.¹⁵³

تقديم اتصالات مُعترضة من منصة المحكمة لتأييد اتصالات معترضة أخرى. لا يشترط قبول الاتصالات المُعترضة المُقدّمة من منصة المحكمة كدليل إذا كان استخدامها يقتصر على شرح قيمتها الإثباتية وصلتها باتصالات أخرى. في قضية ملاديتش، قَدّم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 153 تسجيلات لاتصالات معترضة من منصة المحكمة (المعروفة باسم "اعتراضات منصة المحكمة") لغرض إثبات سلسلة العهدة لخمس تسجيلات اتصالات معترضة كان يسعى لقبولها كدليل. كما قَدّم إشعاراً مرفقاً به جدول سري يوضح القيمة الإثباتية وصلة تلك الاتصالات المُقدّمة من منصة المحكمة ("الجدول").¹⁵⁴ واعتراض الدفاع على قبول الجدول.¹⁵⁵ إلا أن المحكمة رأت أن اعتراضه غير مبرر، لأن الادعاء لم يكن يسعى لإدخال الجدول كدليل، بل استخدمه فقط لشرح قيمة وصلة تلك الاتصالات.¹⁵⁶

D.2. يمكن تعزيز القيمة الإثباتية للاتصالات المُعترضة من خلال تقديم التسجيلات الصوتية الأصلية.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ الضرر

عملاً بالقواعد 89 (ج) و(د) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،¹⁵⁷ يجب أن تتمتع الأدلة بالقيمة الإثباتية، ولا ينبغي أن تُغلب هذه القيمة بشكل جوهري على الحاجة إلى ضمان محاكمة عادلة. وفي تقييمها للقيمة الإثباتية للاتصالات المُعترضة، اعتبرت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية ملاديتش أن الادعاء قدم التسجيلات الصوتية الأصلية بالإضافة إلى نصوصها المكتوبة باللغات البوسنية والكرواتية والصربية والترجمة الإنجليزية المقابلة. ومن العوامل الإضافية التي قيمتها غرفة المحاكمة إشارة الادعاء إلى أن "الأصوات في التسجيلات الصوتية تم التعرف عليها باعتبارها أصوات المتهمين من قبل موظفي مكتب المدعي العام"، وأن المعلومات الواردة في التسجيلات الصوتية أكدها الشاهد جون ويلسون، وأن الدفاع لم يعترض على أصول التسجيلات الصوتية. ووجدت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن هذه العوامل عززت

القيمة الإثباتية للاتصالات المُعترضة، بحيث لم تُغلب بشكل جوهري على الحاجة إلى ضمان محاكمة عادلة.¹⁵⁸

¹⁵³ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية-09-92 (3 مايو 2012) (قاعة المحاكمة) 372.
¹⁵⁴ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن قبول عمليات التنصت ومخططات المصادقة) المحكمة الدولية-09-92 (6 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [1]، [3].

¹⁵⁵ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن قبول عمليات التنصت ومخططات المصادقة) المحكمة الدولية-09-92 (6 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [3].

¹⁵⁶ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن قبول عمليات التنصت ومخططات المصادقة) المحكمة الدولية-09-92 (6 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [8].

¹⁵⁷ راجع المادة 69(4) من نظام روما الأساسي.

¹⁵⁸ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول مستندات من منصة المحكمة) المحكمة الدولية-09-92 (19 يوليو/تموز 2013) (قاعة المحاكمة) [11]-[12].

التسجيلات الصوتية الأصلية للاتصالات المُعترضة. ليس من الضروري أن تطلع المحكمة على التسجيلات الصوتية الأصلية للاتصالات الصوتية الأصلية لعمليات التنصت عندما تكون الأدلة المحيطة بعمليات التنصت كافية.¹⁵⁹ وهذا يعكس "قاعدة أفضل دليل"، بمعنى أن "هيئة المحاكمة ستعتمد على أفضل دليل متاح في الظروف القائمة".¹⁶⁰ ورفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بلاغوييفيتش ويوكيتش حجج الدفاع، التي زعمت أن "المدعي العام كان ينبغي له أن يقدم التسجيلات الصوتية الأصلية [...] من أجل إثبات موثوقية وأصالة عمليات اعتراض الاتصالات".¹⁶¹ وقررت هيئة المحاكمة أنه نظراً للأدلة الشاهدية الداعمة والكمية الكبيرة جداً من الأدلة الوثائقية، فلن يكون من الضروري الوصول إلى التسجيلات الأصلية.¹⁶² وزعم الدفاع كذلك أن العديد من الولايات القضائية المحلية "تتظر إلى التسجيلات الصوتية بتشكك لأنها يمكن أن يتم التلاعب بها".¹⁶³ وردت المحكمة على هذا الأمر بالإشارة إلى أن بعض الولايات القضائية المحلية قد تكون متشككة بالفعل في موثوقية المواد المسجلة على أجهزة الشرطة، ولكن أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة "أكثر سخاءً" في هذا الشأن.¹⁶⁴

D.3. يمكن تعزيز موثوقية وصحة الاتصالات المُعترضة بقوة الأدلة الداعمة الأخرى.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ القيمة الإثباتية؛ الموثوقية؛ الأصالة

يمكن أن تتمتع الاتصالات المُعترضة بدرجة عالية من الصلاحية فيما يتعلق بالمحادثات المسجلة، عندما تدعم قوة الأدلة الأخرى موثوقيتها وأصالتها.¹⁶⁵ وقد قضت هيئة المحكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

في قضية توليمير، بشأن اتصالات لاسلكية تم اعتراضها، بأن وجود أدلة مستقلة داعمة والثقل الساحق للأدلة الأخرى ساعدا في إثبات موثوقية وصدق عمليات الاتصالات المُعترضة على الرغم من الاحتمال النظري بأن عمليات التنصت قد تم العبث بها.¹⁶⁶

¹⁵⁹ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالتنصت كأدلة) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى - الشعبة أ) [25].

¹⁶⁰ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالتنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى - شعبة أ) [25]؛ المدعي العام ضد مارتيتش (قرار اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن المعايير التي تحكم قبول الأدلة) المحكمة الدولية - 95 - 11 - المحكمة (19 يناير 2006) (قاعة المحاكمة الأولى) [7].

¹⁶¹ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالتنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى - الشعبة أ) [25].

¹⁶² المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالتنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى - الشعبة أ) [25].

¹⁶³ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالتنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى - الشعبة أ) [25].

¹⁶⁴ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالتنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحاكمة الأولى - الشعبة أ) [25].

¹⁶⁵ المدعي العام ضد توليمير (الحكم) المحكمة الدولية - 05 - 88 / 2 - المحكمة (12 ديسمبر 2012) (قاعة المحاكمة الثانية) [63]، [66].

¹⁶⁶ المدعي العام ضد توليمير (الحكم) المحكمة الدولية - 05 - 88 / 2 - المحكمة (12 ديسمبر 2012) (قاعة المحاكمة الثانية) [64] - [66].

وسائل التأييد الداخلية. يُرجح أن تعتبر المحكمة الاتصالات المُعترضة موثوقة إذا كان بالإمكان التحقق من صحتها ومطابقتها وتأكيداتها من خلال وسائل داخلية، مثل قيام أكثر من مشغل بالنقاط نفس الرسالة.¹⁶⁷ وتدعم صحة وموثوقية الاتصال حقيقة أن مشغلين اثنين أو أكثر راقبوا نفس المحادثة مع وجود اختلافات بسيطة أو بدون اختلافات على الإطلاق.¹⁶⁸ وينطبق هذا أيضًا عندما يعمل المشغلون من مواقع مختلفة.¹⁶⁹ وقد توصلت غرفتان محاكمة مختلفتان في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن هذا هو الحال، في قضيتي كرسيتيتش وبلاغوييفيتش ويوكيتش، عندما تمت مراقبة محادثات فردية من قبل مشغلي اعتراض مختلفين من مواقع مختلفة.¹⁷⁰ وعليه، عندما تكون الأدلة الداعمة ذات مستوى عالٍ من التفاصيل القابلة للثبات والتي لا يمكن تلفيقها بالكامل، يُرجح أن يتم قبول الاتصالات المُعترضة كأدلة موثوقة.

التقارير الجنائية الفنية. يمكن قبول الاتصال المُعترض الذي لا يمكن التأكد من صحته بشكل كامل، إذا كان هناك تقرير جنائي يوضح بأنه لا توجد أي علامات على تعرضه للتلاعب.¹⁷¹ وجدت دائرة المحاكمة في قضية زوبليانين أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه بالرغم من أن التقرير الجنائي الذي حلل اتصالاً هاتفياً لمحادثة أشار بوضوح أنه لا يمكن التأكد من صحته بشكل كامل إلا أن نفس التقرير أشار إلى عدم وجود أي آثار على تعرضه للتلاعب وبمجرد أن أكد الشاهد أن الصوت في الاتصال يعود إليه، وأنه كان يتحدث إلى المتهم يمكن عندها قبول الاتصال كدليل.¹⁷²

المحتوى الغامض و/أو المشفر. إذا كانت صلة بعض الاتصالات المُعترضة غير واضحة عند النظر إلى كل منها بشكل منفصل بسبب محتواها الغامض،

يمكن للمحكمة رغم ذلك اعتماد نهج شامل وقبولها. ففي قضية ملاديتش، وجدت هيئة المحكمة أن عمليات الاتصالات المُعترضة المتعلقة بالجزء الخاص بسربرينيتسا من قضية الادعاء، والتي كان بعضها غامضاً في حد ذاته، تشكل سجلاً زمنياً للأحداث وقت حدوثها على الأرض وأظهرت شبكة من التفاعل وتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة في لائحة الاتهام.¹⁷³ ونتيجة لذلك

¹⁶⁷ المدعي العام ضد كرسيتيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [108]؛ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالاعتراض/ التنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحكمة الأولى الشعية أ) [24].

¹⁶⁸ المدعي العام ضد كرسيتيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [108]؛ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالاعتراض/ التنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحكمة الأولى الشعية أ) [24].

¹⁶⁹ المدعي العام ضد كرسيتيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [108]؛ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالاعتراض/ التنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحكمة الأولى الشعية أ) [24].

¹⁷⁰ المدعي العام ضد كرسيتيتش (الحكم) المحكمة الدولية - 98 - 33 - المحكمة (2 أغسطس 2001) (قاعة المحاكمة) [108]؛ المدعي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش (قرار بشأن قبول المواد المتعلقة بالاعتراض/ التنصت كدليل) المحكمة الدولية - 02 - 60 - المحكمة (18 ديسمبر 2003) (قاعة المحكمة الأولى الشعية أ) [24].

¹⁷¹ المدعي العام ضد زوبليانين (المحضر) المحكمة الدولية - 08 - 91 (30 أكتوبر 2009) (قاعة المحاكمة) 2339-2342.

¹⁷² المدعي العام ضد زوبليانين (المحضر) المحكمة الدولية - 08 - 91 (30 أكتوبر 2009) (قاعة المحاكمة) 2339-2342.

¹⁷³ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن التماسات المدعي العام من خلال منصة المحكمة قبول التنصت: للجزء المتعلق بسربرينيتشا) المحكمة الدولية - 09 - 92 (2 مايو 2013) (قاعة المحاكمة) [24].

اعتُبرت ذات صلة. ومع ذلك، لا يمكن تقييم الوزن الذي ستعطيه هيئة المحكمة في نهاية المطاف لكل عملية اعتراض اتصال فردية والتي تقبلها كدليل بشكل كامل إلا بعد وضع هذه الاعتراضات في سياقها بشكل أكبر، على سبيل المثال من قبل الشهود الذين كانوا إما مشاركين في عمليات الاعتراض أو لديهم أسس كافية لتقديم مثل هذه الشهادة السياقية.¹⁷⁴ وفي غيابهم، يبدو أن عمليات التنصت سوف تحظى بوزن قانوني أقل، ولكنها سوف تظل مقبولة. وعلاوة على ذلك، بظل من حق الدفاع أن يطعن في صحتها.¹⁷⁵

أفادات الشهود. يجوز للقضاة أن يستندوا إلى أساس أولي لقبول الاتصالات المُعتَرَضَة ونصوصها إذا أمكن إثبات أصالتها وسلسلة العهدة من خلال افادة الشاهد الذي قام باعتراض الاتصال. يجب أن يكون الشاهد قادراً على الإدلاء بشهادة تفيد بأنه يقرّ بمعرفته بالاتصال المُعتَرَض، وأنه قادر على تحديدها بأنها نفس المكالمات التي اعترضها.¹⁷⁶ وقد خلصت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية رينزا هو إلى أنه يمكن قبول تسجيل مكالمات هاتفية تم اعتراضها (سجلها صحفي)¹⁷⁷، والتي يُزعم أن المتهم تحدث فيها عن "الإبادة". وزعمت هيئة الدفاع أنه لم يكن من المعروف كيف تم إجراء عملية اعتراض الاتصال ومن أين جاءت في الأصل، وبالتالي فإن هذا يثير "الشك والغموض حول صحة الأشرطة".¹⁷⁸ ورداً على ذلك، نظرت هيئة المحكمة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في شهادة الصحفي، الذي شهد بأنه تعرف على المكالمات التي تم اعتراضها ونصها المكتوب عندما عرضت عليه أثناء الاستجواب الرئيسي، كما تمكن من تحديد أن المكالمات التي تم اعتراضها هي نفسها التي سجلها في عام 1994. ورأت المحكمة أن الشهادة قدمت أساساً ظاهرياً لقبول الشريط والمحاضر.¹⁷⁹

D.4. لا يجوز تقييم صلة المكالمات التي تتم اعتراضها والتي ليست مكتوبة بلغة عمل المحكمة، عندما لا تكون هناك ترجمة دقيقة وذات صلة. كما ان ليست كل الأخطاء في الترجمات أو النصوص جوهرية أو تؤثر على جوهر وفهم الوثيقة.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ القيمة الإثباتية؛ الضرر؛ الترجمة؛ النصوص

¹⁷⁴ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن التماسات المدعي العام من خلال منصة المحكمة قبول التنصت: للجزء المتعلق بسريرينيتشا) المحكمة الدولية - 09 - 92 (2 مايو 2013) (قاعة المحاكمة) [29].

¹⁷⁵ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن التماسات المدعي العام من خلال منصة المحكمة قبول التنصت: للجزء المتعلق بسريرينيتشا) المحكمة الدولية - 09 - 92 (2 مايو/أيار 2013) (قاعة المحاكمة) [30].

¹⁷⁶ المدعي العام ضد رينزا هو (قرار بشأن استبعاد الشهادة وقبول المبرز) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (20 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) 5.

¹⁷⁷ المدعي العام ضد رينزا هو (المحضر) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (2 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) 7.

¹⁷⁸ المدعي العام ضد رينزا هو (المحضر) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (8 يناير 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) 47.

¹⁷⁹ المدعي العام ضد رينزا هو (قرار بشأن استبعاد الشهادة وقبول المبرز) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (20 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) [13].

لا يمكن إثبات صلة الاتصال المُعْتَرَض إذا لم تتوفر ترجمة له. رأت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية توليمير أنه نظرًا لعدم وجود ترجمة باللغة الإنجليزية مرفوعة على نظام المحكمة الإلكترونية، لم تتمكن حينها من تقييم صلة اتصاليين مُعْتَرَضِينَ.¹⁸⁰

تفريغ وترجمة الاتصالات المُعْتَرَضَة الصادرة من مركز الاحتجاز من قبل الدفاع أو الادعاء بدلًا من طرف ثالث. إن قيام أحد أطراف القضية بتفريغ وترجمة المحادثات الصادرة من مركز الاحتجاز سببًا بذاته لعدم قبولها كدليل.¹⁸¹ وقد أكدت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين هذا المبدأ، ورفضت حجة الدفاع بأن المحكمة أخطأت عندما اعتمدت على النصوص والترجمات التي قدمها المدعي العام، "وهو طرف متحيز في الإجراءات، مما يؤثر على تقييمه للتسجيلات من مركز الاحتجاز".¹⁸² ورأت محكمة الاستئناف أن دور مكتب المدعي العام في النصوص والترجمات "ليس في حد ذاته سببًا لعدم أخذها في الاعتبار" ولا يزال بإمكان الأطراف الطعن في دقة النصوص والترجمة.¹⁸³

دقة الترجمة. يمكن قبول الاتصال المُعْتَرَض بمجرد اتفاق الادعاء العام والدفاع على صحة نص التفريغ والترجمة.¹⁸⁴ وفي قضية ملاديتش، أكدت هيئة المحاكمة أنه حتى لو اختلف الطرفان حول كيفية تفسير الكلمات المنطوقة، فإن هذا لا يحرم المحادثات التي تم اعتراضها من صلتها بالنسبة للقضية.

فمسألة التفسير تتعلق بالوزن الذي يُمنح للدليل، لا بالقبول (الذي سيتم تقييمه في مرحلة لاحقة) في ضوء مجموع الأدلة.¹⁸⁵

الخطاء في الترجمات والنصوص. لا تعتبر جميع الأخطاء في الترجمات أو نصوص الاتصالات التي تم اعتراضها جوهرية أو تؤثر على جوهر الوثيقة أو فهمها.¹⁸⁶ لا تؤدي الأخطاء المطبعية إلى جعل النصوص أو ترجمات الاتصالات المُعْتَرَضَة غير مقبولة

¹⁸⁰ المدعي العام ضد توليمير (قرار بشأن طلب المدعي العام قبول 28 اعتراضًا/تنصت من منصة المحكمة) المحكمة الدولية - 05 - 88 / 2 - المحكمة (20 يناير 2012) (قاعة المحاكمة الثانية) [13].

¹⁸¹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم عام منقح بشأن استئنافات السيد جين بيبير بيمبا جومبو والسيد إيمي كيلولو موسامبا والسيد جين جاكيس مانجيندا كابونغو والسيد فيديل بابالا واندو والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم وفقًا للمادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 13 / 01 - 2275 - منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [1339].

¹⁸² المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 13 / 01 - 2275 - منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [1336].

¹⁸³ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 01 - 13 / 0501 - 2275 - منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [1339].

¹⁸⁴ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (27 أغسطس 2012) (قاعة المحاكمة) 1657.

¹⁸⁵ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول أدلة من منصة المحكمة: مقتطفات من أشرطة صوتية لملاديتش) المحكمة الدولية - 09 - 92 (18 سبتمبر 2013) (قاعة المحاكمة) [9].

¹⁸⁶ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 01 - 13 / 0501 - 2275 - منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [1338].

إذا تم تأكيدها بأدلة أخرى.¹⁸⁷ وأشارت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين إلى أن المحكمة، عند إجراء تقييمها الخاص، تستمع إلى التسجيلات الصوتية مع النصوص والترجمات ولا يتم تقييمها بمعزل عن بعضها.¹⁸⁸

D.5. ولكي تكون عمليات اعتراض الاتصالات ذات قيمة إثباتية، قد يتعين إثبات أن الشخص الذي حصل على هذه الاتصالات المقبولة كان يمتلك الوسائل التقنية لاعتراض الاتصالات.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية، الأجهزة، المهارة الفنية

لا يتطلب الأمر استخدام معدات متطورة لاعتراض الاتصالات ذات القيمة الإثباتية. وفي قضية ملاديتش، وجدت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه لم يكن هناك أي دليل يدعم تأكيد الدفاع على أن جيش جمهورية البوسنة والهرسك، وأجهزة أمن الدولة الصربية، والسلطات الكرواتية لم تتمكن من اعتراض اتصالات جيش جمهورية صربسكا¹⁸⁹ فقط لأنها "تفتقر إلى الخبرة اللازمة والقدرة التكنولوجية لاعتراض اتصالات جيش جمهورية صربسكا".¹⁹⁰ ولتحقيق هذه الغاية، افاد أحد شهود الدفاع بأنه يجب التمييز بين الأجهزة المصنعة لأغراض عسكرية احتراافية

والأجهزة المصنعة لأغراض هواة: فالأجهزة العسكرية أكثر حساسية دائماً، وتحتاج إلى مواجهة تحديات أخرى، مثل تكوين الأرض، والطقس، و/أو الطريقة التي يتم استخدامها بها. ورغم أن معدات جيش البوسنة والهرسك ربما لم تكن من الدرجة العسكرية، فإنها كانت قادرة على سماع المشاركين الذين كانوا بعيدين.¹⁹¹ ونتيجة لهذا، كانت للتسجيلات الصوتية قيمة إثباتية؛ ومع ذلك، تعاملت معها غرفة المحاكمة بحذر، ودرست ما إذا كان هناك تأكيد أو مزيد من التفاصيل من مصادر أخرى للأدلة.¹⁹²

¹⁸⁷ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/05/01-13/2275-منفح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [1338].

¹⁸⁸ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/05/01-13/2275-منفح (8 مارس/ 2018) (محكمة الاستئناف) [1335].

¹⁸⁹ المدعي العام ضد ملاديتش (الحكم، المجلد الرابع من المجلد الخامس) المحكمة الدولية - 09 - 92 (22 نوفمبر 2017) (قاعة المحاكمة) [5307].

¹⁹⁰ المدعي العام ضد ملاديتش (الحكم، المجلد الرابع من المجلد الخامس) المحكمة الدولية - 09 - 92 (22 نوفمبر 2017) (قاعة المحاكمة) [5305].

¹⁹¹ المدعي العام ضد ملاديتش (المحضر) المحكمة الدولية - 09 - 92 (13 أغسطس 2015) (قاعة المحاكمة) 37746-37747.

¹⁹² المدعي العام ضد ملاديتش (الحكم، المجلد الرابع من المجلد الخامس) المحكمة الدولية - 09 - 92 (22 نوفمبر 2017) (قاعة المحاكمة) [5307].

D.6. إن الشرح التفصيلي لعملية اعتراض الاتصال وتحليلها يمكن أن يعوض القصور في عملية الاعتراض.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ الأجهزة؛ المهارة الفنية

في حالة وجود أوجه قصور أو عيوب، لا يزال من الممكن اعتبار عمليات الاعتراض موثوقة ومقبولة على أساس التفسير المفصل لعملية الاعتراض وتحليل ادلتها.¹⁹³ وقد وجدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في قضية أونغوين أن الاتصالات اللاسلكية التي تم التنصت عليها كانت موثوقة¹⁹⁴ على الرغم من أن عمليات التنصت كانت معيبة بسبب أوجه القصور في الظروف المتعلقة بإنشاء عمليات التنصت، على سبيل المثال أنها تم تسجيلها منذ أكثر من 10 سنوات بمعدات بدائية.¹⁹⁵ وقد اعترف الادعاء بهذه العيوب وقدم "شرحاً مفصلاً لكيفية الحصول على عمليات التنصت ودراساتها [...] كما قدم إفادات تسعة شهود شاركوا في جميع مستويات عمليات الاعتراض [...]"، مما دفع الدائرة إلى قبول الأدلة.¹⁹⁶

الاختلالات التقنية. وعند تقييم موثوقية التسجيلات الصوتية، فإن المشكلات الفنية في تسجيل المحادثات، رغم أنها قد تكون ذات أهمية، فإنها ليست بالقدر الذي يبرر استبعادها، بل تستدعي اتباع نهج قائم على تقييم كل حالة على حدة.¹⁹⁷ وقد قضت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين بأن المشكلات في مزامنة الكلام الناجم عن نظام الهاتف في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية لا تؤثر على

تقييم المحكمة للأدلة المتعلقة بموضوعات وأسماء ومواقع محددة.¹⁹⁸ وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن موثوقية التسجيل تعتمد على نوع المعلومات التي تعول عليها المحكمة، وأن المحكمة لا تعتمد على التسجيلات بمعزل عن بعضها، بل تقوم بمراجعة جميع المواد المقابلة لها مجتمعة.¹⁹⁹

D.7. يمكن اعتبار نصوص التسجيلات الصوتية ذات صلة ظاهرية وذات أثر إثباتي حتى عندما توجد تناقضات بين نسخها المكتوبة بخط اليد والنسخ المطبوعة إلكترونياً.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ القيمة الإثباتية؛ النص

¹⁹³ المدعي العام ضد أونجوين (قرار بشأن تأكيد التهم الموجهة ضد دومينيك أونجوين) المحكمة الجنائية الدولية - 15 / 01 04 / 02 - 422 - منقح (23 مارس 2016) (المحكمة التمهيدية الثانية) [51].
¹⁹⁴ المدعي العام ضد أونجوين (قرار بشأن تأكيد التهم الموجهة ضد دومينيك أونجوين) المحكمة الجنائية الدولية - 15 / 01 04 / 02 - 422 - منقح (23 مارس 2016) (المحكمة التمهيدية الثانية) [51].
¹⁹⁵ المدعي العام ضد أونجوين (المحضر) المحكمة الجنائية الدولية - 15 / 01 04 / 02 - المحكمة - 20 اللغة الانجليزية منقح (21 يناير 2016) (المحكمة التمهيدية الثانية) 44 ، الأسطر 8-24.
¹⁹⁶ المدعي العام ضد أونجوين (قرار بشأن تأكيد التهم الموجهة ضد دومينيك أونجوين) المحكمة الجنائية الدولية - 15 / 01 04 / 02 - 422 - منقح (23 مارس 2016) (المحكمة التمهيدية الثانية) [51].
¹⁹⁷ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) لمحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 13 / 01 - 1989 - منقح (19 أكتوبر 2016) (قاعة المحاكمة السابعة) [227].
¹⁹⁸ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) لمحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 13 / 01 - 1989 - منقح (19 أكتوبر 2016) (قاعة المحاكمة السابعة) [227].
¹⁹⁹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) لمحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 13 / 01 - 1989 - منقح (19 أكتوبر 2016) (قاعة المحاكمة السابعة) [227].

وبموجب المادة 89(ج) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، ورغم التناقضات المحتملة بين النسخ الأصلية المكتوبة بخط اليد لعمليات الاعتراض ونصوصها المكتوبة إلكترونياً، فإن المحكمة يمكن أن تعتبر هذه العمليات ذات صلة ظاهرية وإثباتية.²⁰⁰ ووجدت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بوبوفيتش وآخرين أن عمليات الاعتراض ككل ذات صلة ظاهرية وإثباتية، على الرغم من وجود تناقضات بين النسخ المكتوبة بخط اليد والنسخ الإلكترونية.²⁰¹ وقد طعن الدفاع في دقة تفسير الادعاء لمحتويات عمليات الاعتراض، نظراً للتناقضات²⁰² ، لكن هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قررت في النهاية أن الأدلة التي قدمها الادعاء أثبتت على الأقل مستوى ظاهرياً من الصلة والقيمة الإثباتية لعمليات الاعتراض.²⁰³

D.8. إن جمع أدلة الاتصالات التي تم اعتراضها لن يشكل انتهاكاً للخصوصية إذا كان ذلك منصوباً عليه في القانون، وكان ضرورياً ومتناسباً.

الكلمات المفتاحية: الضرر؛ الخصوصية

وبموجب المادة 69(7) من معاهدة روما الأساسي ، فإن الأدلة التي يتم الحصول عليها بانتهاك للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو حقوق الإنسان الدولية تعتبر غير مقبولة. إن قبول مثل هذه الأدلة من شأنه أن يتعارض مع نزاهة الإجراءات ويضر بها بشكل خطير. لا يُعتبر جمع الاتصالات التي تم اعتراضها انتهاكاً للحق في الخصوصية إذا كانت التدابير التي تؤثر على هذا الحق قانونية وضرورية ومتناسبة. وقد قضت هيئة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين بأن الاتصالات التي تم اعتراضها والتي وردت في سياق الأنشطة الإدارية العادية لمركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية لن تنتهك الحق الإنساني في الخصوصية.²⁰⁴ وأكدت هيئة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية قرار القاضي المنفرد قبل المحاكمة بمنح الإذن القضائي اللازم للادعاء لتلقي المكالمة الهاتفية غير المحمية للمتهم من مركز الاحتجاز والتي جمعها قلم المحكمة، استناداً إلى المادة 57(3) (أ) من معاهدة روما الأساسي كأساس قانوني

²⁰⁰ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (قرار بشأن مقبولة الاتصالات التي تم اعتراضها) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (7 ديسمبر 2007) (قاعة المحاكمة الثانية) [75]، [78].

²⁰¹ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (قرار بشأن مقبولة الاتصالات التي تم اعتراضها) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (7 ديسمبر 2007) (قاعة المحاكمة الثانية) [75]، [78].

²⁰² المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (قرار بشأن مقبولة الاتصالات التي تم اعتراضها) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (7 ديسمبر 2007) (قاعة المحاكمة الثانية) [75].

²⁰³ المدعي العام ضد بوبوفيتش وآخرين (قرار بشأن مقبولة الاتصالات التي تم اعتراضها) المحكمة الدولية - 05 - 88 - المحكمة (7 ديسمبر 2007) (قاعة المحاكمة الثانية) [78].

²⁰⁴ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/0501/13-2275-منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [381].

لها.²⁰⁵ وأضافت هيئة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية أن الإذن بنقل الاتصالات الهاتفية لغرض تحقيقات الادعاء في الجرائم المحتملة بموجب المادة 70 من معاهدة روما الأساسي كان متجذراً في أساس واقعي كاف.²⁰⁶

الاتصالات المُعتَرَضَة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وبموجب المادة 95 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، "لا يجوز قبول أي دليل إذا تم الحصول عليه بأساليب تثير شكوكاً جوهرية حول موثوقيته أو إذا كان قبوله يتعارض مع سلامة الإجراءات ومن شأنه أن يلحق ضرراً خطيراً بها".²⁰⁷ ومع ذلك، فإن عمليات الاعتراض التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لن تتعارض بالضرورة مع القاعدة. وقد توصلت هيئة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية رينزا هو إلى أن شريط مكالمات تم اعتراضها من قبل السلطات الرواندية (اعترضها جنود الجبهة الوطنية الرواندية باستخدام جهاز لاسلكي

وسجلها في الوقت نفسه صحفي على شريط صغير من إنتاج شركة سوني)²⁰⁸ تم تسجيلها "من خلال التنصت على مكالمات هاتفية للعدو أثناء الحرب" "لا يدخل بالتأكيد ضمن السلوك المشار إليه في القاعدة 95". ومع ذلك، قررت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن هذا الاجراء "لا يتعارض مع نزاهة الإجراءات، ومن المؤكد أنه لن يلحق ضرراً خطيراً بها".²⁰⁹ وجدت هيئة المحكمة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن المكالمات الهاتفية يمكن قبولها، وخاصة في ضوء حقيقة أن الصحفي شهد بأنه حصل بالفعل على موافقة من جنود الجبهة الوطنية الرواندية لإجراء تسجيلات للمحادثات التي زعموا أنهم تمكنوا من سماعها عبر أجهزة اللاسلكي.²¹⁰ وفي حين لم تكن هناك معلومات عن أي قانون راوندي ينطبق على المكالمات التي تم اعتراضها في أبريل/نيسان 1994 ، عندما تم إجراء التسجيل، وبالتالي ما إذا كان الاعتراض غير قانوني، اعتبرت هيئة المحكمة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن هذا "لن يؤدي في حد ذاته إلى استبعاد [عمليات الاعتراض] بموجب قانون حقوق الإنسان أو السوابق القضائية للمحكمة".²¹¹

²⁰⁵ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/0501/13-2275-منقح (8 مارس/أذار 2018) (محكمة الاستئناف) [379] [381].

²⁰⁶ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/0501/13-2275-منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [390].

²⁰⁷ راجع المادة 69 (7) من نظام روما.

²⁰⁸ المدعي العام ضد رينزا هو (المحضر) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (2 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) 7.

²⁰⁹ المدعي العام ضد رينزا هو (قرار بشأن استبعاد الشهادة وقبول المبرز) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (20 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) [15]؛ المدعي العام ضد برجانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [53].

²¹⁰ المدعي العام ضد رينزا هو (قرار بشأن استبعاد الشهادة وقبول المبرز) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (20 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) [16].

²¹¹ المدعي العام ضد رينزا هو (قرار بشأن استبعاد الشهادة وقبول المبرز) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 97 - 31 - المحكمة (20 مارس 2007) (قاعة المحاكمة الأولى) [16].

وعلى نحو مماثل، خلصت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بوجدانين إلى أنها يمكن أن تقبل عمليات التنصت التي زعمت هيئة الدفاع أنه تم الحصول عليها بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون المحلي.²¹² ورغم أن قبول تسجيلات تم التنصت عليها بطريقة غير مشروعة قد يتعارض بالفعل مع المادة 95 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (والتي تتطابق مع المادة 95 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا)²¹³ والحق في الخصوصية لأولئك الذين تم اعتراض محادثاتهم الخاصة، فإن هذا الحق ليس مطلقاً.²¹⁴ وقد يكون من الممكن الاستثناء من هذه القاعدة في أوقات الطوارئ: فالحصول على الاتصالات التي تم التنصت عليها أثناء الحرب هي "المثال النموذجي".²¹⁵ وقد أكدت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن "الاتصالات التي تم التنصت عليها أثناء النزاع المسلح لا تخضع بحد ذاتها للاستبعاد بموجب القاعدة 95 ، وبالتالي ينبغي قبولها".²¹⁶ لا تعتبر عمليات الاعتراض التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني غير مقبولة مسبقاً: فالطريقة والظروف المحيطة التي تم الحصول عليها بها، بالإضافة إلى موثوقيتها وتأثيرها على

نزاهة الإجراءات، ستحدد مدى مقبوليتها.²¹⁷ وعلاوة على ذلك، وجدت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن اجتهادها القضائي لم يقر قط قاعدة الاستبعاد من حيث المبدأ.²¹⁸ وخاصة في حالات النزاع المسلح، قد تثبت المعلومات الاستخباراتية التي قد تكون نتيجة لنشاط غير قانوني أنها ضرورية لكشف الحقيقة؛ وخاصة عندما لا تتوفر هذه المعلومات من مصادر أخرى.²¹⁹ وفي تطبيق أحكام القاعدة 95 ، نظرت المحكمة في جميع الظروف ذات الصلة ولم تستبعد الأدلة إلا إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً خطيراً بسلامة الإجراءات.²²⁰ وبما أن الأمر لم يكن كذلك في هذه الحالة، فقد تم قبول عمليات الاعتراض.²²¹

D.9. استخدام محامٍ مستشار قانوني يُعَيَّن من قبل قاضي ما قبل المحاكمة لمراجعة الاتصالات المعترضة لاستبعاد أي اتصالات قد تكون محمية بالسرية القانونية لا يُعد انتهاكاً للحق في الخصوصية.

الكلمات المفتاحية: الضرر

- ²¹² المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [55].
- ²¹³ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [11].
- ²¹⁴ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [30].
- ²¹⁵ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [30].
- ²¹⁶ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [53].
- ²¹⁷ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [55].
- ²¹⁸ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [55].
- ²¹⁹ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [61].
- ²²⁰ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [61].
- ²²¹ المدعي العام ضد بوجدانين (قرار بشأن اعتراض الدفاع على "أدلة التنصت") المحكمة الدولية - 99 - 36 - المحكمة (3 أكتوبر 2003) (قاعة المحاكمة الثانية) [63].

بموجب المادة 69(7) من معاهدة روما الأساسي ، لتجنب انتهاكات الخصوصية في حالة اعتراض الاتصالات التي تتمتع بالحصانة، يجوز للمحكمة تعيين مستشار قانوني مستقل مكلف بتصفية التسجيلات التي تم جمعها قبل إرسالها إلى المدعي العام.²²² قضت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين بأن استخدام مستشار قانوني مستقل للتحقق من التسجيلات التي تم اعتراضها من قبل السلطات الهولندية لا يشكل انتهاكاً لخصوصية المتهمين.²²³ وقد اتخذت هذه التدابير على أساس أن المستشار القانوني المستقل من شأنه أن "يضمن

عدم تمكن الادعاء العام من الوصول إلى تسجيلات الاتصالات التي تتمتع بالحصانة كما هو منصوص عليه في الإطار القانوني للمحكمة".²²⁴

²²² المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بشأن استئنافات السيد جين بيبير بيمبا جومبو والسيد إيمي كيلولو موسامبا والسيد جين-جاكيس مانغندا كابونجو والسيد فيديل بابالا والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم وفقاً للمادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/05/13 - 2275 - منقح (8 مارس/ 2018) (محكمة الاستئناف) [404].

²²³ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/05/13 - 2275 - منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [454].

²²⁴ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية - 01/05/13 - 2275 - منقح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [455].

E. سجلات بيانات الاتصال

التعريف

تُعرف سجلات بيانات المكالمات بأنها بيانات وصفية لا تحتوي على محتوى أي اتصالات، ولكنها توفر فقط معلومات عنها، مثل أرقام هواتف المصدر والوجهة، وتاريخ ووقت المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، ونوع الاتصال، ومدة المكالمات الهاتفية، ورقم IMEI²²⁵ (الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة) للهاتف ذي الصلة بالاتصالات، والقطاعات الخلوية²²⁶ المشاركة في بداية ونهاية كل مكالمة.²²⁷

جداول تسلسل المكالمات هي جداول بيانات أو جداول قواعد بيانات تقوم بتنظيم وعرض المعلومات ذات الصلة من سجلات بيانات المكالمات بطريقة مفهومة وقابلة للقراءة، دون تغيير محتوى سجلات بيانات المكالمات نفسها.²²⁸

E.1. يجب استخراج البيانات ذات الصلة من سجلات بيانات المكالمات وعرضها في شكل قابل للقراءة على هيئة جداول تسلسل المكالمات.

الكلمات المفتاحية: الاستخلاص؛ التنسيق

إن سجلات بيانات المكالمات في حد ذاتها ضخمة، وبدون استخلاص البيانات ذات الصلة في شكل قابل للقراءة تصبح بلا معنى.²²⁹ وقد رفضت هيئة المحاكمة في المحكمة الخاصة بלבنيان في قضية عياش وآخرين قبول سجلات بيانات المكالمات نظراً لضخامتها وصعوبة التعامل معها، حيث تتضمن مليارات الإدخالات، كما أنها غير قابلة للقراءة في شكلها الخام كسلاسل طويلة من الأرقام والرموز.²³⁰

وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون سجلات المكالمات الهاتفية مفهومة من خلال جداول تسلسل المكالمات. وقد أعدت هيئة الادعاء في المحكمة الخاصة بלבنيان في قضية عياش وآخرين جداول تسلسل المكالمات الهاتفية التي تقدم تسلسلاً زمنياً للمكالمات المتعلقة برقم هاتف مستهدف على مدى فترة زمنية محددة، وتشتمل على معلومات ذات صلة بسجل المكالمات الهاتفية بما في ذلك رقم الهاتف الآخر

²²⁵ كل جهاز هاتف محمول يمتلك رقم تعريف فريد يُعرف باسم الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI): المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن الادعاء، القاعدة 154، طلب قبول مستندات تتعلق بسجلات هاتف مشترك من شركة ألفا) المحكمة الخاصة بלבنيان -01-11/ المحكمة /قاعة المحاكمة (3 مايو 2016) (قاعة المحاكمة) [2]، هامش 9.

²²⁶ تشير القطاعات الخلوية إلى الإحداثيات الطولية والعرضية لمواقع الأبراج الخلوية وتوفر مؤشراً للموقع التقريبي الذي تم فيه استخدام الهاتف المحمول لكل مكالمة هاتفية. تُحدد هوية الخلوي وأسماء قطاعات الخلوية القطاع الخلوي المستخدم لكل مكالمة هاتفية. المدعي العام ضد عياش وآخرين (طلب الادعاء العام قبول جداول تسلسل المكالمات ذات الصلة بالشبكة الحمراء والبيانات ذات الصلة) المحكمة الخاصة بלבنيان -01-11/ المحكمة /قاعة المحاكمة (28 يناير 2015) (قاعة المحاكمة) [12]، هامش 6.

²²⁷ المدعي العام ضد عياش وآخرين (الحكم) المحكمة الخاصة بלבنيان -01-11/ المحكمة /قاعة المحاكمة (18 أغسطس 2020) (قاعة المحاكمة) [373]؛ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن استئناف قدمه محامي السيد عيسى ضد قرار هيئة المحكمة بشأن قانونية نقل سجلات بيانات المكالمات) المحكمة الخاصة بלבنيان -01-11/ المحكمة /محكمة الاستئناف (28 يوليو 2015) (محكمة الاستئناف) [3]. انظر دليل المحكمة الخاصة بلبنيان حول الأدلة المتعلقة بالاتصالات للحصول على نظرة عامة مبسطة على المصطلحات والمفاهيم التقنية.

²²⁸ المدعي العام ضد عياش وآخرين (طلب الادعاء العام قبول جداول تسلسل المكالمات المتعلقة بالشبكة الحمراء والبيانات ذات الصلة) المحكمة الخاصة بلبنيان -01-11/ المحكمة /قاعة المحاكمة (28 يناير 2015) (قاعة المحاكمة) [4].

²²⁹ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء العام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن شرعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والادعاء العام للمحكمة الخاصة بلبنيان) المحكمة الخاصة بلبنيان -01-11/ المحكمة /قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [113].

²³⁰ المدعي العام ضد عياش وآخرين (الحكم) المحكمة الخاصة بلبنيان -01-11 / المحكمة /قاعة المحاكمة (18 أغسطس 2020) (قاعة المحاكمة) [375]، [378].

المتصل برقم الهاتف المستهدف، ووقت وتاريخ المكالمات، ونوع المكالمات ومدتها، ورقم الرمز التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة IMEI²³¹ للهاتف الذي يستخدمه رقم الهاتف المستهدف، وهوية الهاتف واسم قطاع الهاتف الذي يستخدمه رقم هاتف المستهدف في بداية ونهاية المكالمات.²³² وعلى النقيض من سجلات المكالمات الهاتفية، قبلت غرفة المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان جداول تسلسل المكالمات الهاتفية كدليل.²³³

E.2. يشمل نطاق التزامات الإفصاح التي تقع على عاتق الادعاء جميع سجلات بيانات المكالمات، وجداول تسلسل المكالمات المتاحة، والمراسلات ذات الصلة.

الكلمات المفتاحية: الإفصاح

الإفصاح عن سجلات بيانات المكالمات وجداول تسلسل المكالمات. يُطلب من الادعاء العام فقط تقديم جميع سجلات بيانات المكالمات التي بحوزته بصيغتها الأصلية كما استلمها؛ ولا يُطلب منه إعداد أو الإفصاح عن جميع سجلات بيانات المكالمات في شكل جداول تسلسل المكالمات موحدة أو قابلة للبحث أو مُحللة.²³⁴ ولا يُطلب منه إلا الإفصاح عن جداول تسلسل المكالمات الا عندما تتوفر، بالصيغة التي تم إنشاؤها كجزء من تحليله لسجلات بيانات المكالمات الخام الأصلية. وقد ميز القاضي المنفرد في محكمة الإجراءات الجنائية الدولية في قضية تورينابو وآخرين بين قضيتي كاريميرا وآخرين²³⁵ في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وقضية ملاديتش²³⁶ في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حيث طُلب من الادعاء العام بالإضافة إلى ذلك تقديم "مؤشرات وصفية"، حيث تتعلق هذه القضايا بالكشف عن مواد نافية للتهم بموجب القاعدة 68 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة²³⁷، في حين لم يثبت الدفاع في قضية تورينابو وآخرين أن المواد المطلوبة كانت ذات تبرئة ظاهرًا.²³⁸

الإفصاح عن الوثائق ذات الصلة. بموجب القاعدة 71(ب) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لآلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، يجب على المدعي العام السماح للدفاع بفحص أي كتب أو مستندات أو صور أو أشياء ملموسة في حوزة المدعي العام أو تحت سيطرته والتي تكون ذات صلة بإعداد الدفاع أو المقصود استخدامها في المحاكمة.²³⁹ وهذا يحدد نطاق التزامات المدعي العام بالإفصاح. رأى القاضي المنفرد في المحكمة الآلية للمحاكم الجنائية الدولية في قضية تورينابو وآخرون بأن الوثائق التالية، إلى جانب سجلات الاتصالات الرقمية تندرج ضمن نطاق التزام الإفصاح: المراسلات مع السلطات الرواندية المتعلقة بتحديد ونقل

²³¹ كل جهاز هاتف محمول يمتلك رقم تعريف فريد يُعرف باسم الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI): المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن التماس الادعاء العام حسب القاعدة 154 بشأن طلب قيو ووثائق تتعلق بسجلات مشتركي الهاتف من شركة ألفا) المحكمة الخاصة بلبنان 01-11-01/ المحكمة /قاعة المحاكمة (3 مايو 2016) (قاعة المحاكمة) [2]، هامش 9.

²³² المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات ادعاء عام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن شرعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والادعاء العام للمحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان 01-11-01/ المحكمة /قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [2].

²³³ المدعي العام ضد عياش وآخرين (الحكم) المحكمة الخاصة بلبنان 01-11-01/ المحكمة /قاعة المحاكمة (18 أغسطس 2020) (قاعة المحاكمة) [376].

²³⁴ المدعي العام ضد تورينابو وآخرين (قرار بشأن الطلب العاجل الذي قدمه جان دي ديو نداجييماننا للكشف عن سجلات بيانات المكالمات المنسقة) آلية المحاكم الجنائية الدولية - 18 - 116 - ما قبل المحاكمة (2 سبتمبر 2019) (قاضي منفرد) 2.

²³⁵ المدعي العام ضد كاريميرا وآخرين (قرار بشأن الاستئناف المؤقت بشأن دور مجموعة الإفصاح الإلكتروني للمدعي العام في الوفاء بالتزامات الإفصاح) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 98 - 44 -مراجعة استئنافية 73.7 (30 يونيو 2006) (محكمة الاستئناف) [10]، [15].

²³⁶ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن الاستئناف التمهيدي من جانب الدفاع ضد قرار هيئة المحكمة بشأن أساليب الكشف عن المعلومات في نظام الإفصاح الإلكتروني) المحكمة الدولية -92-09-مراجعة استئنافية 73.2 (28 نوفمبر 2013) (محكمة الاستئناف) [27].

²³⁷ انظر. القاعدة 73 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الآلية للمحاكم الجنائية الدولية، المادة 67(2) من نظام روما الأساسي.

²³⁸ المدعي العام ضد تورينابو وآخرين (قرار بشأن الطلب العاجل المقدم من جان دي ديو نداجييماننا للكشف عن سجلات بيانات المكالمات الموحدة) آلية المحاكم الجنائية الدولية -18-116- ما قبل المحاكمة (2 سبتمبر 2019) (القاضي الفردي) 2-3، هامش 12.

²³⁹ انظر. المادة 77 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. الأحكام تعكس بعضها البعض بشكل وثيق.

الاعتراضات، بما في ذلك طلبات المساعدة من السلطات الرواندية، والمتابعات المكتوبة، والردود عليها، وخطاب الموافقة الذي بموجبه وافقت السلطات الرواندية على الإفصاح عن سجلات المكالمات، إذ يمكن أن تكون هذه المستندات ذات صلة بتحقيق الدفاع بشأن أصل سجلات المكالمات وطبيعتها أو توقيتها، وبالتالي تساعد في إعداد دفاعهم.²⁴⁰

المواد التي تقع خارج نطاق التزام الإفصاح. بموجب المادة 76 (أ) من قواعد الإجراءات والأدلة في آلية المحاكم الجنائية الدولية المتبقية، فإن التقارير أو المذكرات أو غيرها من الوثائق الداخلية التي أعدها أحد الأطراف فيما يتصل بالتحقيق أو التحضير أو عرض القضية لا تخضع لالتزامات الإفصاح.²⁴¹ وقد قرر القاضي المنفرد في آلية المحاكم الجنائية الدولية المتبقية في قضية تورينابو وآخرين أن المذكرات الداخلية وتقارير المهام المتعلقة بالاتصالات التي تم اعتراضها لا تخضع للإفصاح حيث لم يثبت الدفاع أن أيًا من المعلومات المطلوبة تكون مبدئيًا ذات صفة براءة.²⁴²

E.3. يمكن استخدام سجلات بيانات المكالمات وجداول تسلسل المكالمات فيما يتعلق بأدلة الاتصالات الأخرى أو الاعتماد عليها بحد ذاتها.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ الاسناد

يجوز تقديم سجلات بيانات المكالمات وجداول تسلسل المكالمات (يشار إليها مجتمعة باسم "بيانات المكالمات") فيما يتعلق بأدلة الاتصالات الأخرى. على سبيل المثال، يجوز تقديمها مع الاتصالات التي تم اعتراضها لتوفير البيانات الوصفية المرتبطة بتلك الاتصالات التي تم اعتراضها. يمكن استخدام بيانات المكالمات في اسناد / تأييد أدلة الاتصالات الأخرى

أو استبعادها. وقد وجدت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين أن بيانات المكالمات عززت وأكدت دقة الاتصالات التي تم اعتراضها لأنها كانت متسقة مع بعضها البعض.²⁴³ وعلى العكس من ذلك، سعى الدفاع في قضية نزابونيمبا وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى استخدام بيانات المكالمات للتقليل من موثوقية الاتصالات التي تم اعتراضها من خلال تسليط الضوء على التناقضات بين مدة الاتصالات التي تم اعتراضها ومدد المكالمات الهاتفية المشار إليها في بيانات المكالمات.²⁴⁴

²⁴⁰ المدعي العام ضد تورينابو وآخرين (قرار بشأن طلبات الكشف عن المعلومات الناشئة عن مقابلات مع المحقق توماس بلاشتشيك) آلية المحاكم الجنائية الدولية -18-116-ما قبل المحاكمة (7 مايو 2020) (قاضي منفرد) 4 - 5 ، 7.

²⁴¹ انظر. القاعدة 81(1) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. الأحكام تعكس بعضها البعض بشكل وثيق.
²⁴² المدعي العام ضد تورينابو وآخرين (قرار بشأن طلبات الكشف عن المعلومات الناشئة عن مقابلات مع المحقق توماس بلاشتشيك) آلية المحاكم الجنائية الدولية -18-116-ما قبل المحاكمة (7 مايو 2020) (قاضي منفرد) 6. يخضع الكشف عن الأدلة النافية للتهمة لأحكام القاعدة 73 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحاكم الجنائية، راجع المادة 67(2) من نظام روما الأساسي.

²⁴³ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية -01-05/01-13/1989-منفتح 19 أكتوبر 2016) (قاعة المحاكمة السابعة) [218]، [224].

²⁴⁴ المدعي العام ضد نزابونيمبا وآخرين (الحكم) الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحاكم الجنائية -18-116-المحكمة (25 يونيو 2021) [43]، هامش 145. ومع ذلك، لم تكن هذه المحاولة ناجحة حيث قبل القاضي المنفرد أدلة الخبراء التي تفيد بأن التناقضات من غير المرجح أن تكون قد نشأت من التلاعب أو التلفيق وربما كانت بسبب الاختلافات في طريقة التسجيل: [57].

يمكن أيضًا الاستناد إلى سجلات بيانات المكالمات وجدول تسلسل المكالمات بذاتهما لدعم الادعاءات الواقعية.²⁴⁵ على سبيل المثال، يمكن لبيانات المكالمات أن تُظهر أن عددًا من الهواتف المستهدفة تم تنظيمها وتشغيلها كمجموعة مغلقة داخل شبكة مغلقة، مما يدعم بدوره تهم المساهمة المشتركة أو التآمر.²⁴⁶ وقد اعتمد الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش وآخرين على جداول تسلسل المكالمات لإثبات أن مجموعات من الهواتف المستهدفة قد استُخدمت في التخطيط والإعداد للهجوم المزعوم واغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وأفعال أخرى ذات صلة.²⁴⁷

E.4. تعتمد موثوقية جداول تسلسل المكالمات على صحة سجلات بيانات المكالمات الأساسية، ويجب إثباتها من خلال عرض شهادات خبراء مختصين.

الكلمات المفتاحية: القيمة الإثباتية؛ الموثوقية؛ شهود خبراء؛ الأصالة

موثوقية سجلات المكالمات الأساسية. تمثل سجلات بيانات المكالمات المادة الأساسية التي تعتمد عليها جداول تسلسل المكالمات. وبالتالي، قبل تقييم القيمة الإثباتية لجدول تسلسل المكالمات، يجب أن تقتنع المحكمة بموثوقية سجلات بيانات المكالمات الأساسية.²⁴⁸ وقد لا يتطلب ذلك قبول سجلات بيانات المكالمات نفسها كدليل؛ إذ إن الطبيعة المشفرة

لسجلات بيانات المكالمات تعني أن محتواها غير ذي فائدة عملية بصيغته الخام.²⁴⁹ وبدلاً من ذلك، يتعين على الطرف مقدّم الدليل أن يوفر أدلة سياقية تتعلق بسلسلة عهدة سجلات بيانات المكالمات، بما في ذلك الأدلة المتصلة بإنشائها وتخزينها واسترجاعها.²⁵⁰ وقد تحتوي سجلات بيانات المكالمات نفسها أيضًا على مؤشرات متأصلة تدل على صحتها، مثل العلامات المائية الخاصة بمزود خدمات الاتصالات.²⁵¹ فعلى سبيل المثال، احتوت بعض سجلات بيانات المكالمات المقدمة كدليل في قضية بيمبا وآخرين على علامة مائية لـ "kpn Group Belgium".²⁵²

²⁴⁵ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن طلبات الادعاء لقبول جداول تسلسل المكالمات المتعلقة بمجموعات وشبكات الهواتف المحمولة المرزمة بخمسة ألوان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/المحكمة /غرفة المحاكمة (31 أكتوبر 2016) (غرفة المحاكمة) [44].

²⁴⁶ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن طلبات الادعاء لقبول جداول تسلسل المكالمات المتعلقة بمجموعات وشبكات الهواتف المحمولة المرزمة بخمسة ألوان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/المحكمة /غرفة المحاكمة (31 أكتوبر 2016) (غرفة المحاكمة) [44].

²⁴⁷ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن طلبات الادعاء لقبول جداول تسلسل المكالمات المتعلقة بمجموعات وشبكات الهواتف المحمولة المرزمة بخمسة ألوان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/المحكمة /غرفة المحاكمة (31 أكتوبر 2016) (غرفة المحاكمة) [4].

²⁴⁸ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات مقدمة من الادعاء بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود، وعلى قانونية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وإلى مكتب الادعاء بالمحكمة الخاصة بلبنان) 01/المحكمة /هيئة المحاكمة (6 مايو 2015) (غرفة المحاكمة) [68].

²⁴⁹ المدعي العام ضد عياش وآخرين (الحكم) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/المحكمة /هيئة المحاكمة (18 أغسطس 2020) (قاعة المحاكمة) [378]؛ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء بشأن جداول تسلسل المكالمات وإفادات ثمانية شهود وبشأن مشروعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/المحكمة /هيئة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [113].

²⁵⁰ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات مقدمة من الادعاء تتعلق بجدول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود، وعلى مشروعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وادعاء المحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/المحكمة /هيئة المحاكمة (6 مايو 2015) (غرفة المحاكمة) [112].

²⁵¹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989-منقح 19 أكتوبر 2016) (قاعة المحاكمة السابعة) [219].

²⁵² المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989-منقح 19 أكتوبر 2016) (قاعة المحاكمة السابعة) [219]، هامش 232.

موثوقية جداول تسلسل المكالمات. يجب على الجهة المقدمة للدليل أيضاً تقديم أدلة سياقية حول جداول تسلسل المكالمات، لا سيما بشأن كيفية إنتاجها.²⁵³ يجب أن تكون جداول تسلسل المكالمات المقدمة مصحوبة بإفادات أو شهادات شهود توضح من قام بإعدادها والطريقة التي تم إعدادها بها.²⁵⁴ في قضية عياش وآخرين، وصف محللو الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان عملية إنشاء جداول تسلسل المكالمات من سجلات بيانات المكالمات، بما في ذلك المنهجية المستخدمة، وعملية المراجعة من قبل النظراء، وتصحيح الأخطاء في الجداول. كما أدلى مسؤول إداري في الادعاء العام بشهادته بشأن تلقي وتخزين ومعالجة بيانات المكالمات الخام وتصميم وتنفيذ وصيانة وإصلاح قاعدة البيانات المستخدمة لتحليل سجلات تفاصيل المكالمات.²⁵⁵

عند تقديم بيانات المكالمات بالارتباط مع الاتصالات المعترضة، فإن هاتين الفئتين من الأدلة تدعم كل منهما الأخرى بشكل متبادل وتؤكد دقة بعضها البعض.²⁵⁶ وقد قضت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين بأنه ليس من الضروري أن يقدم الادعاء العام أدلة إضافية على صحة بيانات المكالمات²⁵⁷ بالإضافة إلى الأدلة المقدمة بالفعل، والتي تضمنت بيانات المكالمات مع مؤشرات متأصلة على صحتها، مثل وجود العلامات المائية

للشركة المزودة لخدمات الاتصالات أو التعريف الذاتي في بداية المكالمات التي تم اعتراضها؛²⁵⁸ والاتصالات التي تم اعتراضها والتي تطابق بيانات المكالمات المقابلة؛²⁵⁹ وشهادة الخبراء حول أصول سجلات المكالمات الهاتفية؛²⁶⁰ وسجل القضية الذي يحتوي على معلومات تؤكد صحة سجلات المكالمات الهاتفية وسلسلة العهدة الخاصة بها.²⁶¹

E.5. لن يشكل جمع ونقل سجلات بيانات المكالمات انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق بالخصوصية إذا كان الجمع والنقل منصوصاً عليه في القانون، وكان ضرورياً ومتناسباً.

الكلمات المفتاحية: الضرر؛ الخصوصية؛ جمع البيانات؛ نقل البيانات

بموجب المادة 69(7) من نظام روما، لا يجوز قبول الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً إذا كان قبولها يتعارض مع سلامة الإجراءات ويلحق بها ضرراً خطيراً. وقد يشكل جمع ونقل سجلات بيانات المكالمات انتهاكاً للحق في

²⁵³ المدعي العام ضد عياش وآخرين (الحكم) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/ المحكمة / هيئة المحاكمة (18 أغسطس 2020) (قاعة المحاكمة) [378]؛ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء بشأن جداول تسلسل المكالمات وإفادات ثمانية شهود وبشأن مشروعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/ المحكمة / هيئة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [115].

²⁵⁴ المدعي العام ضد عياش وآخرين (الحكم) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/ المحكمة / هيئة المحاكمة (18 أغسطس 2020) (قاعة المحاكمة) [379].

²⁵⁵ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن أربعة طلبات مقدمة من الادعاء تتعلق بجداول تسلسل المكالمات المرتبطة بسليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، أسعد حسن صبرا، مصطفى أمين بدر الدين، وخمس إفادات شهود) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11/ المحكمة / هيئة المحاكمة (31 أكتوبر 2016) (غرفة المحاكمة) [88].

²⁵⁶ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989 منقح 19 أكتوبر 2016 (قاعة المحاكمة السابعة) [218].

²⁵⁷ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989 منقح 19 أكتوبر 2016 (قاعة المحاكمة السابعة) [225].

²⁵⁸ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989 منقح 19 أكتوبر 2016 (قاعة المحاكمة السابعة) [219].

²⁵⁹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989 منقح 19 أكتوبر 2016 (قاعة المحاكمة السابعة) [220].

²⁶⁰ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989 منقح 19 أكتوبر 2016 (قاعة المحاكمة السابعة) [221].

²⁶¹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (حكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي) المحكمة الجنائية الدولية - 01-05/01-13/1989 منقح 19 أكتوبر 2016 (قاعة المحاكمة السابعة) [222].

الخصوصية، ولكنه لا يشكل انتهاكاً للحق إذا كان ذلك منصوصاً عليه في القانون، وضرورياً، ومتناسباً.²⁶² يشير هذا الدليل إلى جمع أو نقل سجلات بيانات المكالمات بغرض المقاضاة؛ حيث يتم إنشاء سجلات بيانات المكالمات بشكل روتيني وقانوني والاحتفاظ بها من قبل شركات الاتصالات في سياق العمل العادي لأغراض الفوترة وإدارة الأنظمة.²⁶³

الاسس القانونية. يجب أن يكون هناك أساس قانوني لجمع ونقل سجلات المكالمات الهاتفية. وعندما يتعلق الأمر بنقل طلب التعاون من المدعي العام إلى السلطة الوطنية المختصة، فإن المحكمة سوف تميز بين مسألتين قانونيتين متميزتين: الأولى هي السلطة المخولة بنقل طلب التعاون إلى السلطة الوطنية المختصة، و

الثانية هي الترخيص اللاحق للسلطة الوطنية بتنفيذ عملية التحصيل المطلوبة.²⁶⁴ وتستند المسألة الأولى إلى صلاحيات المدعي العام فيما يتصل بالتحقيقات بموجب المادة 54(3) من معاهدة روما الأساسي أو سلطة المحكمة في تقديم طلبات إلى الدول الأطراف للتعاون بموجب المادة 87(1) من معاهدة روما الأساسي، في حين أن المسألة الثانية تنظمها القوانين المحلية المنطبقة على السلطة الوطنية.²⁶⁵

وهناك أسس قانونية أخرى متاحة. على سبيل المثال، قضت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين بأن الأساس القانوني لجمع بيانات مكالمات مراكز الاحتجاز كان المادة 174 من لوائح السجل المتعلقة بمراقبة المكالمات الهاتفية للأشخاص المحتجزين في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية.²⁶⁶ وقررت غرفة المحاكمة بالمحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش وآخرين أن الأساس القانوني لنقل سجلات المكالمات الهاتفية كان الإطار القانوني للتعاون بين المحكمة الخاصة بلبنان والسلطات اللبنانية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1595 و 1757 مقروءين مع المادة 148(1) من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 15(1) من الاتفاقية الملحق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757، والقاعدتين 14 و 61 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان، ومذكرات التفاهم بين المحكمة الخاصة بلبنان والسلطات اللبنانية، والقانون اللبناني بشأن الاتصالات التي تم اعتراضها.²⁶⁷

²⁶² المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (قرار بشأن طلبات دفاع بيمبا وأريديو لإعلان عدم مقبولية بعض المواد) المحكمة الجنائية الدولية -01/05/01-13/1432 (30 أكتوبر 2015) (غرفة المحاكمة السابعة) [14]، راجع هامش 20 للاطلاع على الإشارات إلى فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات مقدمة من الادعاء تتعلق بجدول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود، وعلى مشروعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وادعاء المحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان -01/11-01/ المحكمة /غرفة المحاكمة (6 مايو 2015) (هيئة المحاكمة) [108].

²⁶³ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء العام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن مشروعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وادعاء المحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان -01/11-01/ المحكمة /قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [2].

²⁶⁴ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية -01/05/01-13/2275-منفح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [452].

²⁶⁵ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية -01/05/01-13/2275-منفح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [481].

²⁶⁶ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (الحكم على استئنافات السيد جين بيبير بيمبا غومبو، والسيد إيمي كيلولو موسامبا، والسيد جين جاكيس مانغندا كابونغو، والسيد فيديل بابالا، والسيد نارسيس أريديو ضد قرار هيئة المحاكمة السابعة المعنون "الحكم بموجب المادة 74 من النظام الأساسي") المحكمة الجنائية الدولية -01/05/01-13/2275-منفح (8 مارس 2018) (محكمة الاستئناف) [374].

²⁶⁷ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات من الادعاء العام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن مشروعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان -01/11-01/ المحكمة /قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [100]-[101]، هامش 156-158.

الضرورة. يجب أن يكون جمع سجلات المكالمات الهاتفية ضروريًا للقضية. لن يكون ذلك ضروريًا إذا توفرت تدابير معقولة أخرى للحصول على المعلومات.²⁶⁸ وقد قضت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا وآخرين بأن جمع سجلات المكالمات الهاتفية ضروري لأنها "قد تكون ذات أهمية جوهرية لتمكين الادعاء العام من إلقاء المزيد من الضوء على الوقائع ذات الصلة".²⁶⁹ وعلى نحو مماثل، قضت هيئة المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش وآخرين بأن نقل سجلات المكالمات الهاتفية كان ضروريًا، لأنه بدون هذه السجلات، لم يكن بوسع المدعي العام أن يحدد وينشئ جداول تسلسل المكالمات ذات الصلة

التي يمكنه من خلالها بناء القضية وتقديم لوائح الاتهام ضد المتهمين.²⁷⁰

التناسب. يتم تقييم مدى تناسب جمع سجلات بيانات المكالمات بالرجوع إلى عدد من العوامل. في قضية بيمبا وآخرين، رأت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية أن جمع سجلات بيانات المكالمات كان متناسبًا، إذ إنها كانت تتعلق بالمكالمات غير المحمية بالسرية القانونية ولا بالمكالمات المحمية بسرية الاتصال بين المحامي وموكله.²⁷¹ وخلصت غرفة المحاكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش وآخرين إلى أن نقل سجلات المكالمات الهاتفية كان متناسبًا، ونظرت في خطورة الهجوم قيد التحقيق، والوضع الأمني العام غير المستقر، وحقيقة أن التحقيق أجري عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة؛²⁷² وأشار إلى أن الوصول إلى سجلات تسجيل المكالمات يقتصر بشكل صارم على الأفراد الذين لديهم التزامات مهنية وأخلاقية تتعلق بالسرية، وبالتالي التقليل إلى أدنى حد من التدخل في أي حق في الخصوصية.²⁷³

²⁶⁸ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (قرار بشأن طلبات دفاع بيمبا وأريديو لإعلان عدم قبول بعض المواد) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 / 01 - 13 - 1432 (30 أكتوبر 2015) (قاعة المحاكمة السابعة) [16].

²⁶⁹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (قرار بشأن طلبات دفاع بيمبا وأريديو لإعلان عدم قبول بعض المواد) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 / 01 - 13 - 1432 (30 أكتوبر 2015) (قاعة المحاكمة السابعة) [16].

²⁷⁰ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء العام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن شرعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وادعاء العام للمحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11-01 / المحكمة / قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [103]، [109].

²⁷¹ المدعي العام ضد بيمبا وآخرين (قرار بشأن طلبات دفاع بيمبا وأريديو لإعلان عدم قبول بعض المواد) المحكمة الجنائية الدولية - 01 / 05 / 01 - 13 - 1432 (30 أكتوبر 2015) (قاعة المحاكمة السابعة) [17].

²⁷² المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء العام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن شرعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وادعاء العام للمحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان - 01-11-01 / المحكمة / قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [103].

²⁷³ المدعي العام ضد عياش وآخرين (قرار بشأن خمسة طلبات للادعاء العام بشأن جداول تسلسل المكالمات وثمانية إفادات شهود وبشأن شرعية نقل سجلات بيانات المكالمات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وادعاء العام للمحكمة الخاصة بلبنان) المحكمة الخاصة بلبنان - 11-01 / المحكمة / قاعة المحاكمة (6 مايو 2015) (قاعة المحاكمة) [104].

F. التسجيلات الصوتية.

التعريف

التسجيلات الصوتية هي تسجيلات "تم إجراؤها على أي قرص أو شريط أو أي جهاز آخر يتم تسجيل الأصوات عليه بحيث يمكن إعادة إنتاجها".²⁷⁴ لأغراض هذه الإرشادات، التسجيلات الصوتية لا تُعد اعتراضاً للاتصالات.

F.1. بدلاً من المقتطفات، ينبغي تقديم التسجيلات الصوتية بالكامل.

الكلمات المفتاحية: الإجراء؛ المقتطفات

إن تقديم التسجيلات الكاملة والنصوص والترجمات يساعد القضاة على وضع أجزاء التسجيل التي حددها الطرف الذي يطلب القبول في سياقها باعتبارها الأكثر صلة.²⁷⁵ رفضت هيئة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا قبول التسجيل الصوتي للحوار المنسوب إلى الأمين العام لحركة تحرير الكونغو لأن "التسجيل هو بوضوح مقتطف وليس مقابلة كاملة أو حتى إجابة كاملة على سؤال يتعلق بموضوع ذي صلة في القضية القضية".²⁷⁶

المقتطفات. إذا سعى أحد الأطراف إلى تقديم مقتطفات، فقد يتم تقديم مقتطفات إضافية لمساعدة القضاة في وضع سياق المقاطع المطلوب قبولها. رأت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا أنه لا يمكن قبول مقتطف من بث إذاعة فرنسا الدولية إلا إذا تم تقديم معلومات كافية إلى هيئة المحاكمة للتحقق من أن هذا المقتطف القصير صادر بالفعل عن إذاعة فرنسا الدولية أو عن أحد تقاريرها أو مراسليها.²⁷⁷

²⁷⁴ 'تسجيل صوتي' (لو إنسايدر) <<https://www.lawinsider.com/dictionary/audio-recording>> تم الوصول إليه في 21 يناير 2022.

²⁷⁵ المدعي العام ضد نتاغندا (قرار بشأن طلب الدفاع الثاني لقبول أدلة من منصة المحكمة) المحكمة الجنائية الدولية - 01-04/02-06/136 (21 فبراير 2018) (قاعة المحاكمة السادسة) [10].

²⁷⁶ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة عامة منقحة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [83].

²⁷⁷ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة عامة منقحة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 01/05 - 01/08 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [122].

F.2. تكون التسجيلات الصوتية للبت الإعلامي ذات صلة إذا كانت تشير إلى أحداث وقعت خلال الفترة الزمنية ذات الصلة بالتهمة وكانت متزامنة مع الأحداث.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ البت الإعلامي؛ التزامن.

ينبغي أن تكون التسجيلات الصوتية للبت الإعلامي متزامنة مع الأحداث التي تهدف إلى إظهارها. وجدت هيئة المحكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا أن التسجيل الصوتي CAR-OTP-00310099 (برنامج على إذاعة فرنسا الدولية يتعلق بالوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 5 ديسمبر 2002) كان ذا صلة بالقضية لأنه أشار إلى "أحداث يُزعم أنها وقعت في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة الزمنية ذات الصلة بالتهمة" وكان متزامناً مع الأحداث.²⁷⁸

F.3. لا يجوز قبول أجزاء من التسجيلات الصوتية التي تحتوي على أدلة رأي.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ أدلة الرأي؛ المقبولة

لا يجوز قبول أجزاء من التسجيل الصوتي التي تحتوي على أدلة رأي، على الرغم من أن بقية المعلومات في التسجيل قد تعتبر ذات صلة. وقد قبلت المحكمة الخاصة لسيراليون في قضية تيلور جزئياً المقطع 14 (تسجيل صوتي لمقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع أحد المراسلين حول 3000 لاجئ سيراليوني فروا من المناطق الشمالية من سيراليون) واستبعدت المقاطع التي تتكون من رأي المراسل نفسه بدلاً من الوقائع الموضوعية.²⁷⁹

افادات الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات. قد يتم النظر في التسجيلات الصوتية التي تحتوي على روايات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لأغراض محدودة (مثل تأكيد أدلة أخرى)، والتي سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة. وقد قضت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا بأن التسجيل

²⁷⁸ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة من "قرار بشأن طلب الادعاء لقبول مواد كادلة وفقاً للمادة 64(9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [123].
²⁷⁹ المدعي العام ضد تابلور (قرار بشأن طلب الادعاء قبول البت الإذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية) المحكمة الخاصة لسيراليون 03 - 01 - المحكمة 745- (25 فبراير 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [27]. تشكلت الأدلة القائمة على الرأي من الأجزاء التالية: (1) عند الحديث عن نقل اللاجئين إلى العيادات، ذكر التقرير (سيلاه) قائلاً: "أعني، حيث يتلقون العلاج ويتم تقديم الرعاية لهم فقط لجعلهم يشعرون بالراحة والانتعاش" (2) عند الإبلاغ عن اختطاف عدد من الشبان والشابات، قدم سيلاه هذا الرأي: "أعني، من الواضح أن هؤلاء سيتم تدريبهم من جديد للقتال إلى جانب المتمردين" (3) عند الحديث عن الأشخاص الذين قُتلوا في الهجمات، قال سيلاه: "يبدو أن المتمردين، لا سيما في بورت لوكو، استهدفوا كبار المسؤولين الحكوميين أو كبار المؤيدين لحزب شعب سيراليون الحاكم" (4) عند الإجابة على سؤال حول الأشخاص الفارين إلى غينيا من سيراليون، قال سيلاه: "يبدو أن هؤلاء اللاجئين يتوقفون الآن في آخر مدينة سيراليونية، وهي كامبيا، ويتبنون موقف الانتظار والترقب لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم دخول الأراضي الغينية أو العودة إلى ديارهم"

CAR-OTP-0031-0099 (برنامج على إذاعة فرنسا الدولية يتناول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 5 ديسمبر 2002) يُمكن أن يُفيد في "إسناد أو إثبات أدلة أخرى، وقد يُدرس عند تقييم ادعاء الادعاء العام بأن السلوك الموصوف في التهم قد بُثَّ على نطاق واسع، وهو ما قد يكون له، وفقاً للادعاء، آثارٌ على معرفة المتهم المزعومة بالجرائم المنسوبة إليه.²⁸⁰ وفي ضوء الاستخدام المحدود المُتَوَقَّع للمعلومات الواردة في التسجيل، رأت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن قبول هذا التسجيل سيكون له تأثيرٌ ضارٌّ على محاكمة عادلة، وقبلته كدليل.²⁸¹ وبالمثل، وجدت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية أن التسجيل CAR-OTP-0031-0104 (تسجيل صوتي لأربعة مسارات من برنامج إخباري ومقابلة واحدة) يُمكن قبوله أيضاً لغرضٍ محدودٍ هو إثبات "أدلة أخرى".²⁸²

F.4. يمكن قبول التسجيلات الصوتية كدليل إذا تم إثبات صحتها ظاهرياً من خلال تقديم معلومات حول التاريخ، والصانع، والمصدر، و/أو سلسلة العهدة.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ القيمة الإثباتية؛ الضرر؛ الموثوقية؛ سلسلة العهدة

يجب إثبات الصحة ظاهرياً قبل أن يُقبل التسجيل الصوتي كدليل. وأشارت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية بيمبا إلى أنه "ما لم يكن التسجيل الصوتي لإذاعة فرنسا الدولية يحمل دلالات كافية تدل على أنه بالفعل ما يدّعيه (في هذه الحالة، إرسال إذاعة فرنسا الدولية)، فإن الادعاء ملزم أيضاً بتقديم معلومات عن مصدره وأصلته وسلامته".²⁸³ ونظراً لغياب هذه المعلومات، فإن القيمة الإثباتية للتسجيل قد طغت عليها آثاره الضارة المحتملة على عدالة المحاكمة، ولذلك تم رفض قبوله كدليل.²⁸⁴

التسجيلات الصوتية مفتوحة المصدر من البث الإعلامي. رأت هيئة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في قضية بمبا أنه إذا كان التسجيل الصوتي لمقابلة لا يتضمن تاريخاً ولا يحتوي على أسئلة، فيتعين على الطرف الذي يقدمه أن يوفر معلومات كافية لتحديد

²⁸⁰ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [101].

²⁸¹ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [123]-[124].

²⁸² المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [125]-[126].

²⁸³ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [122].

²⁸⁴ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05 / 01 - 08 / 01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [122].

هوية الصوت المسجل "للتأكيد التاريخ والظروف والسياق الذي أنشئ فيه التسجيل".²⁸⁵ وفي غياب مثل هذه المعلومات، وجدت هيئة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية أنها لا تستطيع منح قيمة إثباتية للتسجيل الصوتي CAR-DEF-0001-0830، الذي زعم الادعاء أنه كان مونولوجاً للأمين العام لحركة تحرير الكونغو.²⁸⁶

وفي قضية ملاديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وبموجب القاعدة 89(د) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،²⁸⁷ يحق للمحكمة أن ترفض أي دليل إذا كانت فائدته في الإثبات أقل بكثير من تأثيره السلبي على عدالة المحاكمة. مع ذلك، يجوز قبول التسجيلات الصوتية مفتوحة المصدر إذا أظهر المحامي بوضوح ودقة كافيين صلة هذه الوثائق وقيمتها الإثباتية، وكيفية ارتباطها بالقضية.²⁸⁸ في قضية ملاديتش، طلب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قبول تقارير إخبارية إذاعية محلية ودولية مفتوحة المصدر من منصة المحكمة.²⁸⁹ اعترضت هيئة الدفاع على قبول هذه المواد بحجة أنها جاءت من مصدر مفتوح، وبالتالي فإن مؤلفها غير معروف، مما يحول دون قدرة الدفاع على الطعن في محتواها، فضلاً عن عدم وضوح ما إذا كان المصدر قد استقى المعلومات من أطراف أخرى.²⁹⁰ ورأت هيئة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن مذكرات الدفاع العامة المتعلقة بمصدر هذه الوثائق لم تكن كافية للطعن بنجاح في قيمتها الإثباتية، أو لمنع قبولها بموجب المادة 89(د) من القواعد. وبعد دراسة الوثائق في هذه الفئة، اقتصرت الهيئة بأن الادعاء قد أظهر بوضوح ودقة كافيين صلة كل وثيقة من هذه الوثائق وقيمتها الإثباتية، وكيفية ارتباطها بالقضية.²⁹¹

F.5. عدم كفاية إجراءات إثبات الأصالة يؤثر على وزن التسجيلات الصوتية، لا على مقبوليتها.

الكلمات المفتاحية: الصلة؛ القيمة الإثباتية؛ شهادة سماعية؛ المقبولة

عملاً بالقاعدة 92 مكرّر من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بسيراليون، يجوز للهيئة، بدلاً من الشهادة الشفوية، قبول معلومات بما في ذلك الإفادات الخطية والمحاضر، شريطة ألا تتعلق بإثبات الأفعال والسلوك المنسوبين إلى المتهم. ويجب أن تكون هذه

²⁸⁵ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05/01 - 08/01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [84].

²⁸⁶ المدعي العام ضد بيمبا (نسخة منقحة عامة من "القرار بشأن طلب الادعاء قبول المواد كأدلة وفقاً للمادة 64 (9) من نظام روما الأساسي" بتاريخ 6 سبتمبر 2012) المحكمة الجنائية الدولية - 05/01 - 08/01 - 2299 - منقح (8 أكتوبر 2012) (قاعة المحاكمة الثالثة) [82], [84].

²⁸⁷ راجع المادة 69(4) من نظام روما الأساسي.

²⁸⁸ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول وثائق من منصة المحكمة (مكون البلديات)) المحكمة الدولية - 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [9].

²⁸⁹ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول وثائق من منصة المحكمة (مكون البلديات)) المحكمة الدولية - 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [1].

²⁹⁰ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول وثائق من منصة المحكمة (مكون البلديات)) المحكمة الدولية - 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [7].

²⁹¹ المدعي العام ضد ملاديتش (قرار بشأن طلب الادعاء قبول وثائق من منصة المحكمة (مكون البلديات)) المحكمة الدولية - 09 - 92 (11 فبراير 2014) (قاعة المحاكمة) [8].

المعلومات "ذات صلة بالغرض الذي قُدمت من أجله، وأن تكون قابلة لأن يُتَحَقَّق من موثوقيتها".²⁹² مع ذلك، يجوز قبول التسجيلات الصوتية التي ليست ذات أهمية كافية، أو المتراكمة و/أو الصادرة عن مصادر مجهولة أو شهادة سمعية. وبناء على ذلك، زعم الدفاع في قضية تايلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون أن التسجيلات الصوتية لبرامج هيئة الإذاعة البريطانية غير مقبولة.²⁹³ ومع ذلك، فقد قبلت هيئة المحاكمة في المحكمة الخاصة بسيراليون الأدلة الصوتية بموجب المادة 92 مكرر، ورأت أن اعتراض الدفاع كان يتعلق بالوزن وليس بالقبول.²⁹⁴

²⁹² المادة 92 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بسيراليون.

²⁹³ المدعي العام ضد (تايلور قرار بشأن طلب الادعاء قبول البث الإذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية) المحكمة الخاصة لسيراليون 03 - 01 - المحكمة 745- (25 فبراير 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [7].

²⁹⁴ المدعي العام ضد تايلور (قرار بشأن طلب الادعاء قبول البث الإذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية) المحكمة الخاصة لسيراليون 03 - 01 - المحكمة 745- (25 فبراير 2009) (قاعة المحاكمة الثانية) [27]-[28].